

**№ 002 Қосылу шартына №SOK/2025/U/S/008645 КЖ АШУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ/
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КЛ №SOK/2025/U/S/008645 к Договору присоединения №
002**

Қостанай қ.

Қол қойылған күн: «12» қыркүйек 2025 ж.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Банк») атынан 12.10.2024 жылы №182/15-Т Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін бизнес-клиенттерге кредит беруді қолдау бағытының Басшысы Исакова Сания Даулеткалиевна, және

«VERTICAL GROUP» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік БСН 200740000373, (бұдан әрі – «Қарыз алушы») оның атынан Жарғы негізінде директоры Зтелеув Жумаш Адилканович әрекет етеді

Банктің www.bcc.kz интернет-ресурсында орналасқан, Қарыз алушы олармен танысқан және оған толық көлемде қосылған, сондай-ақ Банктің тарифтерін, Операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережені, Қосылу шарты бойынша өзінің барлық құқығы мен міндетін толық қабылдаған № 002 «Банк ЦентрКредит» АҚ-та бизнес-клиенттерге банктік қызметтер кешенін ұсынудың стандарт талаптарына» (Қосылу шарты) (жоғарыда және бұдан кейін – «Шарт»/«Қосылу шарты») аясында төмендегілер туралы осы Келісімді жасасты:

Келісімнің негізгі талаптары:

1. КЖ мақсаты: инвестициялар (теміржол вагондарын сатып алу).
2. КЖ сомасы: 600 000 000,00 (алты жүз миллион) теңге, оның ішінде Банктің қаражаты есебінен 360 000 000,00 (үш жүз алпыс миллион) теңге, "Даму" ҚДҚ" АҚ (бұдан әрі - Қор) қаражаты есебінен 240 000 000,00 (екі жүз қырық миллион) теңге, оның ішінде:

- 600 000 000,00 (алты жүз миллион) теңге сомада жаңартылмайтын негізде, оның шегінде Қарыз алушы Қарыз ала алады.

3. Жаңартылмайтын негізде берілетін КЖ сомасын қосқанда, КЖ жалпы сомасынан аспайды және Қосылу шартының, осы Келісімнің және Қосылу туралы өтініштің талаптарына сәйкес қамтамасыз етіледі, мерзімді, ақылы болады, қайтарылады және мақсатына сай пайдаланылады деген талаптармен беріледі.

г. Қостанай

Дата подписания: «12» сентября 2025 года

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» (далее – «Банк») от имени которого действует Руководитель Направления поддержки кредитования бизнес-клиентов Исакова Сания Даулеткалиевна, на основании Доверенности №182/15-Т от 12.10.2024 года, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «VERTICAL GROUP» БИН 200740000373 (далее – «Заемщик»)**, от имени которого действует Директор Зтелеув Жумаш Адилканович на основании Устава

в рамках и в соответствии со «Стандартными условиями предоставления комплекса банковских услуг бизнес-клиентам в АО «Банк ЦентрКредит» (Договор присоединения) № 002» (выше и далее – «Договор»/«Договор присоединения»), размещенными на Интернет-ресурсе Банка www.bcc.kz; с которыми Заемщик ознакомлен и к которым в полном объеме присоединился, а также полностью принимает Тарифы Банка, Правила об общих условиях проведения операций и все свои права и обязанности по Договору присоединения, – заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Основные условия Соглашения:

1. Цель КЛ: инвестиции (приобретение ж/д вагонов).

2. Сумма КЛ: 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) тенге, из которой за счет средств Банка 360 000 000,00 (Триста шестьдесят миллионов) тенге, за счет средств АО «ФРП «Даму» (далее - Фонд) 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов) тенге, из которой:

-на невозобновляемой основе в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) тенге в пределах которой Заемщик может получать Займы.

3. Сумма КЛ на невозобновляемой основе совокупно не превышают общую сумму КЛ и предоставляются на условиях обеспеченности, срочности, платности, возвратности и целевого использования в соответствии с условиями Договора присоединения, настоящего Соглашения, Заявления о присоединении.

4. КЖ мерзімі: 60 (Алпыс) ай, 2025 жылғы «12» қыркүйек бастап қоса алғанда 2030 жылғы «11» қыркүйек дейін.

КЖ аясындағы Қарыздардың мерзімі: 60 (алпыс) айға дейін, бірақ несие желісінің мерзімінен аспайды.

5. КЖ қолжетімді болатын кезең: қоса алғанда 2026 жылғы «12» қыркүйек дейін және КЖ қолжетімді болатын сома 600 000 000,00 (алты жүз миллион) теңге мөлшерінде. КЖ қолжетімді болатын кезең мен оның сомасы өзгерген кезде, Банк Қарыз алушыға Қосылу шартында көзделген тәсілдермен хабарлама жолдайды, бұл кезде осы Келісімге қосымша келісім жасау талап етілмейді.

КЖ аясындағы Қарыздардың негізгі талаптары:

6. Қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесінің түрі мен мөлшері: КЖ аясындағы қарызды пайдаланғаны үшін Қарыз алушы Банкке қарыз бойынша мерзімді борыш сомасының жылдық 12,6% (Он екі бүтін оннан алты пайызы) есебінен бекітілген сыйақы төлейді, бұл кезде сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі (бұдан кейін – СЖТМ) 14,5% (он төрт бүтін оннан бес) пайыз құрайды.

7. Қарызды өтеу тәсілі: қолма-қол ақшасыз немесе қолма-қол ақшалай тәсіл.

8. Қарызды өтеу әдісі: дифференциалдық (негізгі борышты - ай сайын тең үлестермен өтеумен)

9. Қарыз бойынша берешекті өтеу кезектілігі:

- 1) міндеттемелерді орындауды қабылдау бойынша шығын;
- 2) комиссия сомасы;
- 3) мерзімінен кешіктірілген төлемдердің пайда болуына байланысты тұрақсыздық айыбы (өсімпұл) сомасы;
- 4) сыйақы бойынша берешек;
- 5) негізгі борыш бойынша берешек;
- 6) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;
- 7) төлемдердің ағымдағы кезеңі бойынша негізгі борыш сомасы.

Осы ретте Банк өз қалауы бойынша ақшаны басқа тәртіппен бөлуге құқылы.

10. Қарыз алушы негізгі борыш пен сыйақы төлемін уақытылы өтемеген кезде, Қарыз алушы Банкке төлем мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшін Қарызды өтеу кестесі бойынша

4. Срок КЛ: 60 (Шестьдесят) месяцев с «12» сентября 2025 года по «11» сентября 2030 года.

Срок Займов в рамках КЛ: до 60 (Шестьдесят) месяцев, но не более срока кредитной линии.

5. Период доступности КЛ: по «12» сентября 2026 года и сумму доступности КЛ в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) тенге. При изменении периода и суммы доступности КЛ Банк направляет Заемщику уведомление, способами, предусмотренными Договором присоединения, при этом заключение дополнительного соглашения к настоящему Соглашению не требуется.

Основные условия Займов в рамках КЛ:

6. Вид и размер ставки вознаграждения по Займу: За пользование займами в рамках предоставленной КЛ Заемщик уплачивает Банку фиксированное вознаграждение из расчета 12,6% (Двенадцать целых шесть десятых процента) годовых от суммы срочного долга по Займу, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения (далее - ГЭСВ) составляет 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процента.

7. Способ погашения: безналичным или наличным способом.

8. Метод погашения Займа: дифференцированный (с погашением основного долга – ежемесячно, равными долями)

9. Очередность погашения задолженности по Займу:

- 1) издержки по получению исполнения обязательств;
- 2) сумма комиссий;
- 3) сумма неустойки (пеня) за возникновение просроченных платежей;
- 4) задолженность по вознаграждению;
- 5) задолженность по основному долгу;
- 6) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
- 7) сумма основного долга за текущий период платежей.

При этом, Банк вправе по своему усмотрению осуществлять распределение денег в иной очередности.

10. За несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения Заемщик выплачивает Банку пенью в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % (процентов) от суммы

төленбеген төлем сомасының 0,2 (нөл бүтін оннан екі) % мөлшерінде өсімпұл төлейді.

невыхлаченных платежей по Графику погашения Займа, за каждый день просрочки.

11. КЖ және Қарыз беру және олар бойынша көрсетілетін қызметтер үшін алынатын комиссиялардың және басқа төлемдердің тізбесі/Перечень комиссий и иных платежей за услуги, связанные с предоставлением, обслуживанием КЛ и Займа:	Комиссиялар мен өзге төлемдердің мөлшері / Размер комиссий и иных платежей
11.1. КЖ және Қарыз бойынша СЖТМ есебіне қосылған комиссиялар мен басқа төлемдер/Комиссии и иные платежи, включенные в расчет ГЭСВ по КЛ и Займу:	
1) КЖ ұйымдастыру үшін/За организацию КЛ	Қаржыландыру құралы сомасының 0,5%, қаржыландыру құралы ашылған күні бір рет 3 000 000-00 (үш миллион) теңге /0,5% от суммы инструмента финансирования, 3 000 000-00 (Три миллиона) тенге единоразово в день открытия инструмента финансирования
[1-1. Жаңартылатын КЖ бергені үшін]/ [1-1. За предоставление Возобновляемой КЛ]	0,00 теңге/тенге
2) Қарыз алушының қарыз алуға, қарызға қызмет көрсетуге байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары аясында сақтандыру ұйымының пайдасына жасайтын төлемдері/Платежи Заемщика в пользу страховой организации в рамках договоров страхования (перестрахования), связанные с получением займа, обслуживанием займа	0,00 теңге/тенге
3) Қарыз алушының кепілдік (кепілдеме) алғаны үшін кепілгерге (кепіл болушыға), кепілге берілетін мүлікті бағалағаны үшін бағалаушыға жасайтын төлемдері/ Платежи Заемщика гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества	0,00 теңге/тенге
4) Банкке клиенттерді тарту, Қарыз алушы берген құжаттардың қарыз беру талаптарына сәйкес келуін тексеру, Қарыз алушының құжаттарын Банкке беру, Банктің Қарыз алушысынан қарызды өтеу есебіне төлем қабылдау және аудару бойынша қызмет көрсететін ұйымдардың (делдалдардың) пайдасына Қарыз алушы жасаған төлемдер/ Платежи Заемщика в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги Банку по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых Заемщиком, на соответствие условиям выдачи Займа, передаче документов Заемщика Банку, приему платежей и переводов от Заемщика Банка в счет погашения Займа;	0,00 теңге/тенге
5) Қарыз алушының осы 11.1-тармақтың [1-1], 2), 3)-тармақшаларына байланысты емес, банктік шот шарттары және (немесе) банктік қызмет көрсету шарттары, қарыз алуға, қарызға қызмет көрсетуге байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары аясындағы Банктің және (немесе) өзге де ұйымдардың пайдасына жасайтын комиссиялары мен төлемдері/	0,00 теңге/тенге

Комиссии и платежи Заемщика в пользу Банка и (или) иных организаций в рамках договоров банковского счета и (или) договоров банковского обслуживания, договоров страхования (перестрахования), связанные с получением Займа, обслуживанием Займа, не связанные с подпунктами [1-1], 2), 3) настоящего пункта 11.1.	
11.2. Келісімде көзделген және Келісім жасалған күні өндіріп алу фактісі белгісіз болған комиссиялар мен басқа да төлемдер нақты төлем жасалғаннан кейін Қарыз алушының талабы бойынша СЖТМ қайта есептелген жағдайда ескеріледі/Комиссии и иные платежи, предусмотренные Соглашением, факт взимания которых не известен на дату заключения Соглашения, учитываются в случае перерасчета ГЭСВ после фактического платежа	
Қаржыландыру құралының сомасын ұлғайту үшін/ За увеличение суммы инструмента финансирования	Банктің https://www.bcc.kz/smallbiz/tarify-biz/
Қаржыландыру құралының мерзімін кейінге жылжыту үшін (қайта құрылымдауға байланысты емес)/За продление срока инструмента финансирования (не связано с реструктуризацией)	сайтындағы комиссияларға сәйкес /
Қаржыландыру құралының мерзімін кейінге жылжыту үшін (қайта құрылымдау аясында)/За продление срока инструмента финансирования (в рамках реструктуризации)	Согласно комиссий на сайте Банка:
Кредит бойынша өтеу кестесін өзгерту үшін/негізгі борыш пен сыйақыны төлеу мерзімдерін кейінге жылжыту үшін / За изменение графика погашения по кредиту/За перенос сроков оплаты основного долга и вознаграждения	https://www.bcc.kz/smallbiz/tarify-biz/
Сыйақы мөлшерлемесін төмендету үшін/ За снижение ставки вознаграждения	
Келісім аясында қарыз алушыны/бірлесіп қарыз алушыны/кепілгерді қосу/алып тастау/ауыстыру үшін/ За включение/исключения/замену заемщика/созаемщика/гаранта в рамках Соглашения	
Кепілді босату/ауыстыру үшін/ За высвобождение/замену залога	
Банктің келісімдерін/анықтамаларын ұсыну үшін / За предоставление согласий/справок Банка	
Кепіл мүлкі бойынша құжаттардың түпнұсқаларын кассада уақытша беру үшін/За временную выдачу из кассы оригиналов документов по залоговому имуществу	
Кепіл бойынша заңды ескертулерді жоюды кейінге қалдыруды ұсыну үшін/ За предоставление отсрочки по устранению юридических замечаний по залогам	
Кепіл бойынша заңды ескертулерді жою бойынша кейінге қалдыру мерзімін жылжыту үшін/За продление отсрочки по устранению юридических замечаний по залогам	
Жоғарыда көрсетілмеген қаржыландыру талаптарының өзге де өзгерістері үшін/За прочие изменения условий финансирования, не указанные выше:	

12. Қарызды және сыйақыны өтеу тәртібі:

Қарыз алушының Шотына төмендегі кезеңділікпен ақша салу жолымен жүзеге асырылады (касса, қашықтағы терминалдар және т.б. арқылы). *Ай сайын*. Қарызды өтеу кестесінде (Қосылу туралы өтінішке 1-қосымша) белгіленген сомада және мерзімдерде ақшаны салу арқылы жүзеге асырылады.

13. Қарыз алушының міндеттемелерін орындауының қамсыздандыруы:

12. Порядок, периодичность погашения Займа и вознаграждения: путем внесения денег на Счёт Заемщика (через кассу, удаленный терминал и др.), с периодичностью: *ежемесячно*, в сумме и сроки, предусмотренные Графиком погашения Займа (Приложение №1 к Заявлению о присоединении).

13. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика являются:

□ Қарыз алушыдан алынатын тұрақсыздық айыбы (айыппұл және/немесе өсімпұл);

- вагондар, 50 (елу) бірлік мөлшерінде, құрылыс жеке меншік құқығына тиесілі Қарыз алушыға, 12.09.2025ж. №SOK/2025/W/P/02092 Жылжымалы мүлікті кепілге беру шарты (қайта кепіл) сәйкес, нарықтық құны 1 391 040 000 (бір миллиард үш жүз тоқсан бір миллион қырық мың) теңге құрайды;

- вагондар, 33 (Отыз үш) бірлік мөлшерінде, құрылыс жеке меншік құқығына тиесілі Қарыз алушыға, 12.09.2025ж. №SOK/2025/W/P/02093 Жылжымалы мүлікті кепілге беру шарты (қайта кепіл) сәйкес, нарықтық құны 740 250 673 (жеті жүз қырық миллион екі жүз елу мың алты жүз жетпіс үш) теңге құрайды;

- жеке тұлға «ARISTA GROUP» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік БСН 200740001718, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 12.09.2025 ж. №SOK/2025/W/P/02089 бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес;

- жеке тұлға «Tobol Capital Invest» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 170340010279, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 12.09.2025 ж. №SOK/2025/W/P/02090 бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес;

- жеке тұлға Зтелеув Жумааш Адилканович мырза ЖСН 830524350048, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 12.09.2025 ж. №SOK/2025/W/P/02087 бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес;

- жеке тұлға Зтелеува Ольга Николаевна ханым ЖСН 840420450982, кепілдігі, міндеттемелердің барлық сомасына 12.09.2025ж. №SOK/2025/W/P/02088 бенефициар пайдасына принципал үшін міндеттемелерді орындау кепілдігіне сәйкес;

сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес өндіріп алу қолдануға болатын басқа да мүлік.

14. Қарыз алушы Қосылу шарты, осы Келісім және Қосылу туралы өтініш бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған кезде Банк қабылдайтын шаралар: Банк Қосылу

□ Неустойка (штраф и/или пеня), взимаемая с Заемщика;

- вагоны, в количестве 50 (пятьдесят) единиц, принадлежащие на праве частной собственности Заемщику, согласно Договору залога движимого имущества (перезалог) №SOK/2025/W/P/02092 от 12.09.2025г., рыночная стоимость залога составляет 1 391 040 000 (Один миллиард триста девяносто один миллион сорок тысяч) тенге;

- вагоны, в количестве 33 (Тридцать три) единиц, принадлежащие на праве частной собственности Заемщику, согласно Договору залога движимого имущества (перезалог) №SOK/2025/W/P/02093 от 12.09.2025г., рыночная стоимость залога составляет 740 250 673 (Семьсот сорок миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят три) тенге;

- гарантия Товарищество с ограниченной ответственностью «ARISTA GROUP» БИН 200740001718, согласно Гарантии исполнения обязательств за принципала в пользу бенефициара №SOK/2025/W/P/02089 от 12.09.2025 г., на всю сумму обязательств;

- гарантия Товарищество с ограниченной ответственностью «Tobol Capital Invest», БИН 170340010279, согласно Гарантии исполнения обязательств за принципала в пользу бенефициара №SOK/2025/W/P/02090 от 12.09.2025 г., на всю сумму обязательств;

- гарантия физического лица г-на Зтелеува Жумаша Адилкановича ИИН 830524350048, согласно Гарантии исполнения обязательств за принципала в пользу бенефициара №SOK/2025/W/P/02087 от 12.09.2025 г., на всю сумму обязательств;

- гарантия физического лица г-жи Зтелеувой Ольги Николаевны ИИН 840420450982, согласно Гарантии исполнения обязательств за принципала в пользу бенефициара №SOK/2025/W/P/02088 от 12.09.2025 г., на всю сумму обязательств;

а также иное имущество, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с Законодательством РК.

14. Меры, принимаемые Банком при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору присоединения, настоящему Соглашению и Заявлению о присоединении:

шартында, Келісімде және Заңнамада көзделген тәртіппен және мерзімде тиесілі сыйақымен, тұрақсыздық айыбымен, сонымен қатар Банкке тиесілі басқа да төлемдермен бірге Қарыздың барлық сомасын мерзімінен бұрын қайтаруды талап ету; Қарыз алушының Банкте, сонымен қатар екінші деңгейдегі кез келген басқа банкте, банк операцияларының жекелеген түрін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған кез келген банктік шотынан, соның ішінде тікелей дебеттеу/төлем талаптарын ұсыну арқылы ақшаны даусыз өндіріп алу; Қосылу шартында, Келісімде және ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен және талаптармен Қарыз сомасын Қарыз алушының банктік шоттарынан тікелей дебеттеу жолымен, ақшаны даусыз (Қарыз алушының келісімінсіз және оған хабарламай) алып қою/есептен шығару арқылы мерзімінен бұрын өндіріп алу, сонымен қатар ҚР заңнамасында және (немесе) Қосылу шартында/Келісімде/Қосылу туралы өтініште көзделген кез келген шараны қолдану, соның ішінде осы Шартты орындау талаптарын өзгерту, Қарыз бойынша берешек сомасын өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгіну, сондай-ақ соттан тыс тәртіппен және/немесе сот тәртібімен кепілге берілген мүлікке өндіріп алу қолдану және/немесе үшінші тұлғалардың қамсыздандыру міндеттемелерін орындауын талап ету және/немесе үшінші тұлғалар жүзеге асыратын және/немесе Заңнама бойынша тыйым салынбаған басқа тәсілдермен өндіріп алуға қосылу;

15. Осы Келісім оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы Қосылу шарты, осы Келісім және Қосылу туралы өтініш бойынша өз міндеттемелерін толық орындап болғанша қолданыста болады, Қарыз алушы олар бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін біледі және сөзсіз растайды. Осы Келісімнің күші Қарыз алушы Келісім аясында Банкке ұсынған және ұсынатын Қосылу туралы барлық өтінішке қолданылады.

16. Қарыз алушының жауапкершілігі (Келісімнің 10-тармағына қоса):

1. Тараптар Қосылу шартына, осы Келісімге және ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.

Банк вправе потребовать досрочного возврата всей суммы Займа вместе с причитающимся вознаграждением, неустойкой, а также иными, причитающимися Банку, платежами, в порядке и сроки, предусмотренные Договором присоединения, Соглашением и Законодательством; в беспорном, порядке обратить взыскание по просроченной задолженности - в том числе прямым дебетованием/путем предъявления платежных требований - на деньги, имеющиеся на любых банковских счетах Заемщика, открытых как в Банке, так и в любых иных банках второго уровня, организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций; досрочно взыскать сумму Займа, начисленное вознаграждение, путем беспорного (без согласия и уведомления Заемщика) изъятия/списания денег путем прямого дебетования банковских счетов Заемщика, а также применить любые меры, предусмотренные Законодательством РК и (или) Договором присоединения/Соглашением/Заявлением о присоединении, в том числе изменить условия исполнения настоящего Соглашения, обратиться с иском в суд о взыскании суммы задолженности по Займу, а также обратить взыскание на заложенное имущество во внесудебном порядке и/или в судебном порядке и/или требовать исполнения обеспечительных обязательств третьими лицами, и/или присоединиться к взысканию, осуществляемому третьими лицами, и/или иными способами, не запрещенными Законодательством.

15. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по Договору присоединения, настоящему Соглашению, а также Заявлению о присоединении, права и обязанности по которым Заемщик знает и безусловно подтверждает. Действие настоящего Соглашения распространяется на все Заявления о присоединении, которые Заемщик предъявил и предъявит Банку в рамках Соглашения.

16. Ответственность Заемщика (помимо п.10 Соглашения):

1. Стороны несут ответственность в соответствии с Договором присоединения, настоящим Соглашением и законодательством РК.

звраща
щим
ным
рядк
ором
и
ядке
ной
ым
ых
ых
в
го
х
й;
е

2. Қарыз алушы берешекті мерзімінен бұрын толық/ішінара өтеуді тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл санкцияларының басқа да түрлерін төлемей жүзеге асырады.

17. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы Банкке мыналарға сөзсіз келісім береді (Қосылу шартында, Өтініштерде және Сауалнама-өтініште көрсетілген келісімдерге қоса):

✓ Қарызды және/немесе сыйақыны және/немесе Қарыз алушының кінәсінен болған Банк шығысының және/немесе мерзімінен кешіктірілген берешек сомасын өтеу қажет болған жағдайда, Қосылу шартында/Келісімде/Қосылу туралы өтініште және/немесе ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда және талаптармен Банкте, өзге банктерде және банк операцияларының жекелеген түрін жүзеге асыратын кез келген ұйымда ашылған Қарыз алушының кез келген банктік шотындағы ақшаны мерзімінен кешіктірілген берешек бойынша өндіріп алу, атап айтқанда Банктің шоттарды тікелей дебеттеуі және/немесе төлем құжаттарының негізінде ақшаны даусыз (қосымша келісімінсіз және Қарыз алушыны хабардар етпей) есептен шығаруы жолымен ақшаны алу, оның ішінде Қарыз алушының Қарыз бойынша барлық берешегінің сомасын, бірақ мұнымен шектелмейді;

✓ құқықтарды іске асыру және міндеттерді орындау мақсатында басшылардың дербес деректерін жинау, өңдеу, беру, сондай-ақ осындай келісім Қарыз алушының Өтініш-сауалнамаға қол қоюымен берілгендей, Қарыз алушы туралы ақпаратты кредиттік бюролармен алмасу;

✓ өзі туралы мәліметті кредиттік бюроға беруге және кредиттік бюроның өзі туралы кредиттік есепті, сондай-ақ тараптардың міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты Банкке беруі;

✓ Банктің талаптарына, ҚР заңнамасының талаптарына және Қамсыздандыру шарттарына сәйкес қамтамасыз етуді тіркеу;

✓ Қосылу шартының жаңа нұсқасын және/немесе Қосылу шартына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды Банктің www.bcc.kz мекенжайы бойынша интернет-ресурсына орналастыру арқылы Банктің Қосылу шартының талаптарына біржақты тәртіппен өзгерістер мен толықтыру енгізуі;

2. Полное досрочное/частичное досрочное погашение задолженности осуществляется Заемщиком без оплаты неустойки или иных видов штрафных санкций.

17. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик дает Банку безусловное согласие (помимо согласий, указанных в Договоре присоединения, Заявлениях и Анкете-Заявлении):

✓ на обращение взыскания по просроченной задолженности на деньги, имеющиеся на любых банковских счетах Заемщика, открытых в Банке и в любых иных банках и организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, а именно на изъятие денег путём прямого дебетования счетов и/или бесспорного (без дополнительного согласия и уведомления Заемщика) списания Банком денег на основании платежных документов, в том числе – не ограничиваясь - на суммы всех задолженностей Заемщика по Займу, в случае необходимости погашения Займа и/или вознаграждения и/или сумм расходов Банка по вине Заемщика/ущерба Банку и/или иной просроченной задолженности, в случаях и на условиях, предусмотренных Договором присоединения/Соглашением/Заявлением о присоединении и/или Законодательством РК;

✓ на сбор, обработку, передачу персональных данных руководителей в целях реализации прав и исполнения обязанностей, а также на обмен информацией о Заемщике – с кредитными бюро, как это согласие предоставлено подписанием Заемщиком Анкеты-Заявления;

✓ на предоставление сведений о нем в кредитное бюро и на предоставление кредитным бюро Банку кредитного отчета о нем, а также информации, связанной с исполнением Сторонами своих обязательств;

✓ на регистрацию Обеспечения в соответствии с требованиями Банка, условиями Законодательства РК и Договорами Обеспечения;

✓ на одностороннее изменение и/или дополнение Банком условий Договора присоединения путём размещения новой редакции Договора присоединения и/или внесённых изменений и/или дополнений в Договор присоединения на интернет-ресурсе Банка по адресу: www.bcc.kz.

18. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы осы Келісімде көрсетілген Бағдарламаның талаптарымен сөзсіз және кері қайтарусыз келісті және оның аясында Қарыз алушы Қосылу туралы барлық өтінішке қол қойды.

18-1. Келісімнің жеке талаптары:

Заемщик обязуется:

1. осы Келісімге сәйкес белгіленген қолжетімділік кезеңінің 1/2 мерзімі ішінде қарыз сомасының кемінде 50% (елу пайызы) игерілсін. Орындалмаған жағдайда игерілмеген қаражат сомасының 5% мөлшерінде айыппұл санкцияларын төлеуге міндетті..

2. жоба қымбаттаған жағдайда Қарыз алушы "Алтайвагон" АҚ-мен жабық вагондарды (11-2164 моделі) жеткізу туралы шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындау үшін жеткілікті айырманы өз қаражаты есебінен төлеуге міндеттенеді кемінде 23 бірлік.

3. компаниялар тобы бойынша ("ARISTA GROUP" ЖШС, БСН 200740001718, "Tobol Capital Invest" ЖШС, БСН 170340010279) қаржыландыру мерзімінің соңына дейін жалпы таза кредиттік айналымдардың кемінде 90% (тоқсан пайызы) деңгейінде тоқсан сайын таза кредиттік айналымдарды аудару және қолдау. Орындалмаған жағдайда шарты орындалмаған тоқсан үшін қаржыландыру құралы сомасының 1% - төлеу қажет.

4. "Синоазия СК" АҚ-да, "Сентрас Иншуранс" АҚ-да немесе "Еуразия СК" АҚ-да кепіл заттарын, сатып алынатын ТЖ вагондарын, атап айтқанда жабық вагондарды міндетті сақтандыруды жүзеге асыру, 11-2164 моделі меншік құқығы тіркелген сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде Кредиттеу мерзімінің соңына дейін кемінде 23 бірлік мөлшерінде. Сақтандыру шартын ұзарту күніндегі негізгі борыш. 1 жылы сақтандыру сомасы сатып алынған кепіл заттарының құнына тең, кейінгі жылдары сақтандыру сомасы сақтандыру шартын ұзарту күніндегі негізгі борыштың қалдығына тең болады. Орындалмаған жағдайда қаржыландыру құралы сомасының 0,2% төленсін.

5. меншік құқығы ресімделген сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде растайтын құжаттарды ұсына отырып, қарыз қаражатының нысаналы пайдаланылуын растау. Орындалмаған жағдайда қаржыландыру құралы сомасының 0,2% төленсін.

18. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик безусловно и безотзывно согласился с условиями Программы, указанными в настоящем Соглашении, и в рамках которых Заемщиком подписаны все Заявления о присоединении.

18-1. Отдельные условия настоящего Соглашения:

Заемщик обязуется:

1. освоить не менее 50% (Пятьдесят процентов) от суммы займа в течение 1/2 срока периода доступности, установленного согласно данного Соглашения. В случае неисполнения уплатить штрафные санкции в размере 5% от суммы неосвоенных средств.

2. в случае удорожания проекта Заемщик обязуется за счет собственных средств оплатить разницу, достаточную для полного и надлежащего исполнения обязательств по Договору с АО «Алтайвагон» о поставке крытых вагонов (модель 11-2164) в количестве не менее 23 единицы.

3. перевести и поддерживать ежеквартально чистые кредитовые обороты по Группе компаний (включая Гарантов ТОО «ARISTA GROUP», БИН 200740001718, ТОО «Tobol Capital Invest», БИН 170340010279) в Банке на уровне не менее 90% (Девяносто процентов) от общих чистых кредитовых оборотов до конца срока финансирования. В случае неисполнения уплатить 1% от суммы инструмента финансирования за квартал, в котором условие не было выполнено.

4. осуществить обязательное страхование КАСКО в АО «СК Синоазия», АО «Сентрас Иншуранс» либо АО «СК Евразия» предметов Залога, приобретаемые ЖД вагоны, а именно крытые вагоны, модель 11-2164 в количестве не менее 23 единиц в течение 30 календарных дней с момента регистрации права собственности с ежегодной пролонгацией до конца срока кредитования. Основного долга на дату пролонгации договора страхования. В 1 год страховая сумма равна стоимости приобретенных предметов залога, последующие годы страховая сумма равна остатку Основного долга на дату пролонгации договора страхования. В случае неисполнения уплатить 0,2% от суммы инструмента финансирования.

5. в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента оформления права собственности подтвердить целевое использование заемных средств с предоставлением подтверждающих

6. сатып алынатын ТЖ вагондары, атап айтқанда жабық вагондар түрінде қамтамасыз ету объектісіне тәуелсіз бағалау компаниясының есебін ұсына отырып, кепіл/қайта кепіл шартын ресімдеу және уәкілетті органда тіркеу 11-2164 моделі саны кемінде 23 бірлік, вагондарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 60 күн ішінде не екінші транш берілген күннен бастап/вагондарды жеткізу шарты бойынша түпкілікті есеп айырысу. Орындалмаған жағдайда әрбір орындамаған күн үшін қаржыландыру құралы сомасының 0,2% төленсін.

7. Осы Келісімде көзделмеген құқықтар мен міндеттер, соның ішінде Тараптарға белгіленген шектеулер Қосылу шартының талаптарында көрсетілген.

19. «Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге шартты орналастыру бағдарламасы аясында Келісімнің ерекше талаптары

Осы тармақта мынадай терминдер (Қосылу шартында белгіленген өзге де терминдер мен олардың анықтамаларына қоса) пайдаланылады:

Үлестес/байланысты тұлғалар – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес айқындалған тұлғалар;

Жеке тұлғаның үлестес тұлғалары:
1) жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары;
2) осы жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар өндірістік кооперативтің ірі акционері/ірі қатысушысы/мүшесі және (немесе) лауазымды тұлға болып табылатын заңды тұлға;
3) осы жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар бақылайтын заңды тұлға;

4) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар оларға қатысты ірі акционерлер (ірі

документов. В случае неисполнения уплатить 0,2% от суммы инструмента финансирования.

6. оформить и зарегистрировать в уполномоченном органе Договор залога/перезалога с предоставлением отчета Независимой оценочной компании на объект обеспечения, в виде приобретаемых ЖД вагонов, а именно крытые вагоны, модель 11-2164 в количестве не менее 23 единиц, в течение 60 дней с даты подписания акта приема-передачи вагонов, либо с даты выдачи второго транша/окончательного расчета по Договору поставки вагонов. В случае неисполнения уплатить 0,2% от суммы инструмента финансирования за каждый день неисполнения.

7. Права и обязанности, в том числе ограничения для Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением, отражены в условиях Договора присоединения.

19. Особые условия Соглашения в рамках Программы обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу»

В настоящем пункте используются следующие термины (помимо иных терминов и их определений, установленных Договором присоединения):

Аффилированные/связанные лица - лица, определенные в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

Аффилированные лица физического лица:
1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги);
2) юридическое лицо, в котором крупным акционером/крупным участником/членом производственного кооператива и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящего термина;
3) юридическое лицо, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящего термина;
4) юридическое лицо, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего термина,

қатысушылар) болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға; 5) осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың лауазымды тұлғалары. Қарыз алушы немесе өзге заңды тұлға тиісінше Қарыз алушы немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігі Қарыз алушыны немесе өзге де заңды тұлғаны бақылау болып табылады. Қарыз алушының немесе өзге де заңды тұлғаның лауазымды тұлғалары: - акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің, оның атқарушы органының мүшелері немесе акционерлік қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға, - шаруашылық серіктестігі атқарушы органының мүшелері немесе шаруашылық серіктестігі атқарушы органының функцияларын жеке дара атқаратын тұлға, сондай-ақ шаруашылық серіктестігі байқаушы кеңесінің мүшелері, - өндірістік кооперативтің жалпы жиналысының мүшелері, өндірістік кооперативтің төрағасы, баскарма, байқаушы кеңесінің және тексеру комиссиясының мүшелері (ревизор), сондай-ақ өндірістік кооперативтің басшы жұмыскерлері.	являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе; 5) должностные лица юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего термина. Контролем над Заемщиком или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Заемщиком или иным юридическим лицом. Должностными лицами Заемщика или иного юридического лица являются: - члены совета директоров акционерного общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа акционерного общества, - члены исполнительного органа хозяйственного товарищества или лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа хозяйственного товарищества, а также члены наблюдательного совета хозяйственного товарищества, - члены общего собрания, председатель производственного кооператива, члены правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизор) производственного кооператива, а также руководящие работники производственного кооператива;
БТТ – осы Келісімге жасалған № 4 қосымшада айқындалған заңдық және/немесе экономикалық критерийлерге сәйкес байланысты тұлғалар, оның ішінде қарыз алушылар тобы;	ГСЗ - группа связанных лиц, в том числе заемщиков, в соответствии с юридическими и/или экономическими критериями, определенными в Приложении №4 к настоящему Соглашению;
Қормен қосылу шарты – Қордың (<i>damu.kz</i>) ресми сайтында орналастырылған қосылу шарты, оның талаптары стандарт нысандарда айқындалған және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес Қормен қосылу шартына қосылу арқылы Қарыз алушы қабылдауы мүмкін;	Договор присоединения с Фондом – Договор присоединения, размещенный на официальном сайте Фонда (<i>damu.kz</i>), условия которого определены в стандартных формах и могут быть приняты Заемщиком путем присоединения к Договору присоединения с Фондом в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан;
Инвестициялар – негізгі құралдарды сатып алу және (немесе) салу және (немесе) жаңғырту және (немесе) реконструкциялау және (немесе) күрделі жөндеу, биологиялық және (немесе) материалдық емес активтерді сатып алу. Осы анықтамада көрсетілген мақсаттарға байланысты қосылған құн салығы (бұдан әрі -	Инвестиции - приобретение и (или) строительство и (или) модернизация и (или) реконструкция и (или) капитальный ремонт основных средств, приобретение биологических и (или) нематериальных активов. Расходы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС), связанные с указанными в

ҚҚС) бойынша шығыстар да инвестицияларға жатады;	данном определении целями, также относятся к инвестициям;
Инвестициялық активтер – болашақта пайда алу немесе капиталды ұлғайту мақсатында қаражат салынатын Қарыз алушының активтері (құрылыс материалдары, жабдықтар, арнайы техника және қосалқы бөлшектер);	Инвестиционные активы - активы Заемщика, в которые вкладываются средства с целью получения прибыли или увеличения капитала в будущем (строительные материалы, оборудование, спецтехника и запасные части);
БТТ карточкасы – байланысты тұлғалар тобы, оның ішінде Банктің қарыз алушылары бойынша ақпаратты қамтитын, осы Келісімнің 4-қосымшасына сәйкес ресімделген құжат;	Карточка ГСЗ - документ, содержащий информацию по группе связанных лиц, в том числе заемщиков Банка, оформленный в соответствии с Приложением №4 к настоящему Соглашению.
ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің техникалық реттеу және метрология жөніндегі уәкілетті органы бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші;	ОКЭД - общий классификатор видов экономической деятельности, утвержденный уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Айналым қаражатын толықтыру - шикізат пен материалдар, отын, өзге тауар-материалдық қорлар, Қарыз алушының жұмыскерлеріне жалақы төлеу, негізгі құралдарды жалға алу, көлік қызметтері үшін төленетін шығыс, сондай-ақ Қарыз алушының ағымдағы қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті және Жоба бойынша Қарыз алушының қызметі шеңберіндегі Инвестицияға жатпайтын, сондай-ақ салық міндеттемелерін, зейнетақы және әлеуметтік аударымдарды, тікелей бюджетке төленетін кедендік төлемді/алымды/бажды тікелей төлеуді болдырмайтын өзге де шығыс;	Пополнение оборотных средств - расходы по оплате: за сырье и материалы, топливо, иных товарно-материальных запасов, заработной платы работникам Заемщика, подлежащей к выплате, аренды основных средств, транспортных услуг, а также иные расходы, необходимые для обеспечения текущей деятельности Заемщика и не относящиеся к Инвестициям в рамках деятельности Заемщика по Проекту, а также исключая оплату налоговых обязательств, пенсионных и социальных отчислений, таможенных платежей/сборов/ пошлин напрямую в бюджет;
Бағдарлама – Банк пен Қор арасында жасалған 09.06.2025 жылғы № ӨР-502 кейіннен «Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге шартты орналастыру өніміне қатысу туралы келісім аясында «Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге шартты орналастыру бағдарламасы (бұдан әрі – Өнімге қатысу туралы келісім);	Программа – программа обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу» в рамках Соглашения об участии в продукте обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу» №ӨР-502 от 09.06.2025 года, заключенного между Банком и Фондом (далее – Соглашение об участии в продукте);
Жоба – Қарыз алушы осы Келісім бойынша алынған Қарыз қаражаты есебінен іске асыратын бизнес-жоба;	Проект – бизнес-проект, реализуемый Заемщиком за счет средств Займа, полученного по настоящему Соглашению;
ірілесіп қарыз алушы – Қарыз алушымен келісімге және Қосылу туралы өтінішке қол қойған және Келісім мен Қосылу туралы өтініш бойынша алынған ақшаны қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындауға және алынған қарызды, оның ішінде сыйақыны және қарыз	Созаемщик – физическое или юридическое лицо, подписывающее Соглашение и Заявление о присоединении с Заемщиком, и выступающее по Соглашению и Заявлению о присоединении в качестве солидарного ответственного за выполнение обязательств по возврату

бойынша басқа да төлемдерді толық төлеуге ортақ жауапты ретінде әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға;	полученных денег и полную оплату полученного Займа, в том числе вознаграждения и других платежей по Займу;
Қарыз алушының Қарызды мақсатына сай пайдалануы – Қарыз алушының осы Келісім және осы Келісім аясындағы Қосылу туралы өтініштер бойынша алынған Қарызды осы Келісімде және осы Келісім аясындағы қосылу туралы өтініштерде белгіленген, Өнімге қатысу туралы келісімнің талаптарына сәйкес келетін мақсаттарда пайдалануы, оның тиісті жүзеге асырылуы тиісті шарттармен, төлем құжаттарымен, қабылдау-өткізу актілерімен және/немесе шот-фактуралармен және/немесе жүкқұжаттармен және т.б. расталуы тиіс, олар жиынтығында осы Келісім аясындағы қосылу туралы өтініштерде және Өнімге қатысу туралы келісімнің талаптарында көзделген Қарыз алушының тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толық көлемде төлеуі мен алуын және/немесе осы Келісімде көзделген басқа да мақсаттарға қол жеткізуін біржақты растауы тиіс. Отандық өндірушілердің инвестициялық активтерін сатып алған кезде Қарыз алушы Банкке әрбір сатып алынатын инвестициялық актив бойынша «Қазақстанда жасалған» таңбасын растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.	Целевое использование Займа Заемщиком - использование Заемщиком Займа, полученного по настоящему Соглашению и Заявлениям о присоединении в рамках настоящего Соглашения, на цели, установленные настоящим Соглашением и Заявлениями о присоединении в рамках настоящего Соглашения, соответствующие условиям Соглашения об участии в продукте, надлежащее осуществление которого подлежит подтверждению соответствующими договорами, платежными документами, актами приема-передачи и/или счетами-фактурами и/или накладными и др., которые в совокупности должны однозначно подтверждать оплату и получение Заемщиком в полном объеме товаров, работ, услуг и/или достижение других целей, предусмотренных настоящим Соглашением и Заявлениями о присоединении в рамках настоящего Соглашения и условиями Соглашения об участии в продукте. При приобретении инвестиционных активов отечественных производителей, Заемщик обязуется предоставить Банку документы, подтверждающие маркировку «Сделано в Казахстане» по каждому приобретаемому инвестиционному активу.
Қор – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ.	Фонд – АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
1. Кредит желісі - Банк пен Қордың арасында жасалған 09.06.2025 жылғы № ӨР-502 Өнімге қатысу туралы келісім аясында «Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерге шартты орналастыру бағдарламасы бойынша Қордың және Банктің қаражаты есебінен қаржыландырылады.	1. Кредитная линия финансируется -за счет средств Фонда и Банка по Программе обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования субъектов микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу» в рамках Соглашения об участии в продукте № ӨР-502 от 09.06.2025 года , заключенного между Банком и Фондом.
2. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы (Қосылу шартында көзделген міндеттерге қосымша):	2. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик обязуется (дополнительно к обязанностям, предусмотренным Договором присоединения):
2.1. Осы Келісімде және Қосылу шартында көзделген міндеттемелерді тиісінше орындауға, тауарларды/жұмыстарды/ көрсетілетін қызметтерді сатып алудың өзге мерзімі Қарыз алушы контрагентпен жасаған тиісті шартта көзделмесе, қарызды тек пайдалану мақсаты	2.1. надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением и Договором присоединения; использовать Заем исключительно по целевому назначению в течение 6 (шести) месяцев с даты перечисления Займа на счет Заемщика, если

бойынша ғана Қарыз алушының шотына Қарыз аударылған күннен бастап 6 (алты) ай ішінде пайдалануға міндеттенеді. Пайдалану мақсаты осы Келісім аясындағы Қосылу туралы тиісті өтініштің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Тараптар қол қойған тиісті ақша сомаларымен шығыстардың баптарын егжей-тегжейлі көрсете отырып, Қарызды жиынтығында қарыз алушының тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді толық көлемде төлеуі мен алуын және/немесе осы Келісімде көзделген басқа да мақсаттарға қол жеткізуін біржақты растайтын тиісті шарттармен, төлем құжаттарымен, қабылдау-өткізу актілерімен және/немесе шот-фактуралармен және/немесе жүкқұжаттармен және т.б. пайдаланылғанын растай отырып, қарызды мақсатына сай пайдалану актісінде көрсетіледі. Отандық өндірушілердің инвестициялық активтерін сатып алған кезде Қарыз алушы Банкке әрбір сатып алынатын инвестициялық актив бойынша «Қазақстанда жасалған» таңбасын растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді. (кері жағдайда Банк Қосылу шартының, осы Келісімнің, Өнімге қатысу туралы келісімнің талаптарына сәйкес әрекет етуге құқылы болады);	иной срок приобретения товаров/работ/услуг не предусмотрен соответствующим договором, заключенным Заемщиком с контрагентом. Целевое назначение отражается в Акте целевого использования Займа, с детализацией статей расходов с соответствующими суммами денег, подписанном Сторонами по форме, согласно Приложению №2 к соответствующему Заявлению о присоединении в рамках настоящего Соглашения, с подтверждением использования Займа соответствующими договорами, платежными документами, актами приема-передачи и/или счетами-фактурами и/или накладными и др., которые в совокупности должны однозначно подтверждать оплату и получение Заемщиком в полном объеме товаров, работ, услуг и/или достижение других целей, предусмотренных настоящим Соглашением. При приобретении инвестиционных активов отечественных производителей, Заемщик обязуется предоставить Банку документы, подтверждающие маркировку «Сделано в Казахстане» по каждому приобретаемому инвестиционному активу. (в противном случае Банк вправе действовать в соответствии с условиями Договора присоединения, настоящего Соглашения, Соглашения об участии в продукте);
2.2. Банктің, Қордың, талап етуі бойынша қарыз қаражатының мақсатына сай пайдаланылуына мониторинг жүргізу және бақылау жасау үшін қажетті барлық құжаттар мен ақпаратты, соның ішінде коммерциялық, салықтық және қорғалатын өзге құпияны ұсынуға міндеттенеді;	2.2. по требованию Банка, Фонда, предоставлять все необходимые документы и информацию, в том числе, составляющую банковскую, коммерческую, налоговую и иную охраняемую тайну, для осуществления функций мониторинга и контроля целевого использования заемных средств;
2.3. Қарыз қаражатын қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысанын пайдалану жолымен ғана пайдалану. Осындай айырбастау күні жобаның мақсатына сәйкес активтерді, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған тиісті келісімшарт (шарт) болмаған кезде, айырбастау сомасына Қарыз қаражатын шетел валютасына ішінара/толық айырбастауға тыйым салынады. Қарыз алушы осы шартты бұзған жағдайда, осы факт Қарызды мақсатсыз пайдалану ретінде бағаланатын болады;	2.3. использовать средства Займа только путем использования безналичной формы расчетов. Запрещена частичная/полная конвертация средств Займа в иностранную валюту при отсутствии на дату такой конвертации соответствующего контракта (договора) на приобретение активов, работ, услуг согласно цели Проекта, на сумму конвертации. В случае нарушения Заемщиком данного условия, данный факт будет расцениваться как нецелевое использование Займа;
2.4. осы тармақта көзделген талаптар мен шектеулерді сақтау және осы Келісім аясындағы Қарызды мынадай мақсаттарға пайдаланбауға міндеттенеді:	2.4. соблюдать условия и ограничения, предусмотренные в настоящем подпункте и не использовать полученный Заем в рамках настоящего Соглашения на следующие цели:
1) Бағдарламаға қатысу жөніндегі Қарыз алушының өтінімін беру күнінің алдындағы жылдың ҚШҚ (қаржы шаруашылық қызметі)	1) за счет средств, полученных в рамках Программы, приобретать готовый бизнес с сохранением прежней модели бизнеса,

нәтижелері бойынша шығындардың расталған болуымен бизнесті сауықтыру мақсатын қоспағанда, бизнестің бұрынғы моделін, штаттық құрамын/жеткізу тізбегін сақтай отырып, Бағдарлама аясында алынған қаражат есебінен дайын бизнесті сатып алу;	штатного состава/цепочки поставок, за исключением цели оздоровления бизнеса с подтвержденным наличием убытков по результатам ФХД (финансовая хозяйственная деятельность) года, предшествующего дате подачи заявки Заемщика по участию в Программе;
2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу;	2) участие в уставных капиталах юридических лиц;
3) бұрын жүктелген шығынды өтеу, жеке және (немесе) заңды тұлғалардан, оның ішінде Қарыз алушының қатысушыларынан, акционерлерінен, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінен қаржылық көмек алуына байланысты туындаған берешекті өтеу;	3) возмещение ранее понесенных затрат Заемщика, погашение задолженности, возникшей в связи с получением Заемщиком финансовой помощи от физических и (или) юридических лиц, в том числе участников, акционеров, должностных лиц и работников Заемщика;
4) тұтынушылық кредит беру;	4) потребительское кредитование;
5) құрылтайшыларға (оның ішінде Қарыз алушының қатысушыларына, акционерлеріне) дивиденд төлеу;	5) выплаты дивидендов учредителям (в том числе участникам, акционерам Заемщика);
6) Қарыз алушының шаруашылық қызметінің шығынын өтеу;	6) покрытие убытков хозяйственной деятельности Заемщика;
7) сенім білдірілген өкілдерге (агенттерге) қызмет ақысын төлеу.	7) оплата услуг поверенным (агентам).
Сенім білдірілген тұлға (агент) тапсырма шартының негізінде кредитордың (сенім білдірушінің) немесе бюджеттік бағдарламаның әкімгерінің атынан және есебінен және оның нұсқауларына сәйкес бюджеттік кредит беруіне байланысты белгілі бір тапсырманы (бюджеттік кредиттерге қызмет көрсету, Қарыз алушымен есеп айырысу, Қарыз алушыға және жобаларға мониторинг жүргізу, берешекті өндіріп алу және т. б.) жасайтын тұлға болып табылады;	Поверенным (агентом) является лицо, которое на основе договора поручения совершает от имени и за счет кредитора (доверителя) или администратора бюджетной программы и в соответствии с его указаниями определенные поручения, связанные с бюджетным кредитованием (обслуживание бюджетных кредитов, проведение расчетов с Заемщиком, проведение мониторинга Заемщика и проектов, взыскания задолженности и т.д.);
8) Қарыз/кредит желісін ұйымдастырғаны үшін алынатын комиссияны (қарыз/кредит желісі сомасының 0,5%-нан (нөл бүтін оннан бес пайызынан) аспайды) қоспағанда, Қарыз алушының қарызына байланысты комиссияны, алымды және (немесе) өзге де төлемді төлеу. Көрсетілген комиссия Қарыз қаражаты есебінен есептен шығарылған жағдайда, осы сомаға Қарыз қаражатын Қарыз алушының өз қаражатымен өтеуге және кейін мақсатына сай пайдалану жұмсауға рұқсат етіледі, бұл кезде өтеу комиссия есептен шығарылған кезден бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуға немесе сол мерзімде төленген комиссияның сомасына қарызды мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылуы тиіс;	8) оплата комиссий, сборов и (или) иных платежей, связанных с Займом Заемщика, за исключением комиссии за организацию Займа/кредитной линии, не более 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Займа/кредитной линии. В случае списания указанных комиссий за счет средств Займа, допускается возмещение средств Займа на данную сумму собственными средствами Заемщика и дальнейшее направление по целевому использованию, при этом возмещение должно быть осуществлено в течение 30 календарных дней с момента списания комиссии, либо в такой же срок должно быть осуществлено досрочное погашение Займа на сумму оплаченных комиссий;

бағалы қағаздарды сатып алу (портфельдік инвестициялар), сонымен бірге қарыз қаражатын салымға орналастыру;	9) приобретение ценных бумаг (портфельные инвестиции), а также размещения средств Займа во вклады;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік зат ретінде тіркелген таксомоторлы көлік құралдарын және құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнімдерді (бальзамдардан басқа) шығаруды кездейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарларды немесе өнімдерді шығаруды және көтерме саудада өткізуді қарастыратын жобаларды іске асыру;	10) реализацию проектов, предусматривающих выпуск и оптовую реализацию подакцизных товаров или продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск таксомоторных транспортных средств и спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства;
11) қаруды (оның ішінде қару өндіру үшін құрамдас), құрамында есірткісі бар заттарды немесе азаматтық айналымнан алынған басқа да мүлікті өндіруді немесе жеткізуді қарастыратын жобаларды іске асыру;	11) на реализацию проектов, предусматривающих производство или поставку оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
12) ойын бизнесін ұйымдастыруды және (немесе) дамытуды кездейтін жобаларды іске асыру;	12) на реализацию проектов, предусматривающих организацию и (или) развитие игорного бизнеса;
13) террористік және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған кез келген өзге де қызметке байланысты қызметті кездейтін жобаларды іске асыру;	13) на реализацию проектов, предусматривающих деятельность, связанную с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;
14) кейіннен үшінші тұлғаға ресімделетін мүлікті/активтерді сатып алу, сондай-ақ, төмендегі жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаға тиесілі жер телімінде объекті салуды жүзеге асыру:	14) приобретение имущества/активов, впоследствии, оформляемых на третьих лиц, а также осуществление строительства объекта на земельном участке, принадлежащем третьим лицам, за исключением случаев:
- мемлекеттік меншіктегі жер теліміне құрылыс салу;	- строительства на земельном участке, находящемся в государственной собственности;
- мүлікті/активті игеру құқығымен салу/ Бірлесіп қарыз алушының атына ресімдеу (бұл ретте Бірлесіп қарыз алушы Қарыз алушыға қойылатын Бағдарламаның талаптары мен шарттарына сәйкес келуі тиіс);	- строительства/оформления имущества/актива на Созаемщика с правом освоения (при этом, Созаемщик должен соответствовать требованиям и условиям Программы, предъявляемым к Заемщикам);
- осы Келісім бойынша Бірлесіп қарыз алушы ретінде іс-әрекет ететін Қарыз алушының жақын туыстарының («Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес) атына мүлікті/активті салу/ ресімдеу;	- строительства/оформления имущества/актива на близких родственников Заемщика (в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»), выступающих в качестве Созаемщика по настоящему Соглашению;
15) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жалғандық немесе қулықпен жасалу белгілері бар мәміле бойынша төлем жасау;	15) на оплату сделок, имеющих явные признаки мнимости или притворности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
16) 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден аспайтын сомаға айналым қаражатын толықтыру мақсатында Бағдарлама аясында сатып алынатын немесе салынған мүлікті және	16) бланковые займы (займы Заемщиков без обеспечения), за исключением проектов, предусматривающих последующее предоставление в залог имущества

нәтижелері бойынша шығындардың расталған болуымен бизнесті сауықтыру мақсатын қоспағанда, бизнестің бұрынғы моделін, штаттық құрамын/жеткізу тізбегін сақтай отырып, Бағдарлама аясында алынған қаражат есебінен дайын бизнесті сатып алу;	штатного состава/цепочки поставок, за исключением цели оздоровления бизнеса с подтвержденным наличием убытков по результатам ФХД (финансовая хозяйственная деятельность) года, предшествующего дате подачи заявки Заемщика по участию в Программе;
2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу;	2) участие в уставных капиталах юридических лиц;
3) бұрын жүктелген шығынды өтеу, жеке және (немесе) заңды тұлғалардан, оның ішінде Қарыз алушының қатысушыларынан, акционерлерінен, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінен қаржылық көмек алуына байланысты туындаған берешекті өтеу;	3) возмещение ранее понесенных затрат Заемщика, погашение задолженности, возникшей в связи с получением Заемщиком финансовой помощи от физических и (или) юридических лиц, в том числе участников, акционеров, должностных лиц и работников Заемщика;
4) тұтынушылық кредит беру;	4) потребительское кредитование;
5) құрылтайшыларға (оның ішінде Қарыз алушының қатысушыларына, акционерлеріне) дивиденд төлеу;	5) выплаты дивидендов учредителям (в том числе участникам, акционерам Заемщика);
6) Қарыз алушының шаруашылық қызметінің шығынын өтеу;	6) покрытие убытков хозяйственной деятельности Заемщика;
7) сенім білдірілген өкілдерге (агенттерге) қызмет ақысын төлеу.	7) оплата услуг поверенным (агентам).
Сенім білдірілген тұлға (агент) тапсырма шартының негізінде кредитордың (сенім білдірушінің) немесе бюджеттік бағдарламаның әкімгерінің атынан және есебінен және оның нұсқауларына сәйкес бюджеттік кредит беруіне байланысты белгілі бір тапсырманы (бюджеттік кредиттерге қызмет көрсету, Қарыз алушымен есеп айырысу, Қарыз алушыға және жобаларға мониторинг жүргізу, берешекті өндіріп алу және т. б.) жасайтын тұлға болып табылады;	Поверенным (агентом) является лицо, которое на основе договора поручения совершает от имени и за счет кредитора (доверителя) или администратора бюджетной программы и в соответствии с его указаниями определенные поручения, связанные с бюджетным кредитованием (обслуживание бюджетных кредитов, проведение расчетов с Заемщиком, проведение мониторинга Заемщика и проектов, взыскания задолженности и т.д.);
8) Қарыз/кредит желісін ұйымдастырғаны үшін алынатын комиссияны (қарыз/кредит желісі сомасының 0,5%-нан (нөл бүтін оннан бес пайызынан) аспайды) қоспағанда, Қарыз алушының қарызына байланысты комиссияны, алымды және (немесе) өзге де төлемді төлеу. Көрсетілген комиссия Қарыз қаражаты есебінен есептен шығарылған жағдайда, осы сомаға Қарыз қаражатын Қарыз алушының өз қаражатымен өтеуге және кейін мақсатына сай пайдалану жұмсауға рұқсат етіледі, бұл кезде өтеу комиссия есептен шығарылған кезден бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуға немесе сол мерзімде төленген комиссияның сомасына қарызды мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылуы тиіс;	8) оплата комиссий, сборов и (или) иных платежей, связанных с Займом Заемщика, за исключением комиссии за организацию Займа/кредитной линии, не более 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Займа/кредитной линии. В случае списания указанных комиссий за счет средств Займа, допускается возмещение средств Займа на данную сумму собственными средствами Заемщика и дальнейшее направление по целевому использованию, при этом возмещение должно быть осуществлено в течение 30 календарных дней с момента списания комиссии, либо в такой же срок должно быть осуществлено досрочное погашение Займа на сумму оплаченных комиссий;

9) бағалы қағаздарды сатып алу (портфельдік инвестициялар), сонымен бірге қарыз қаражатын салымға орналастыру;	9) приобретение ценных бумаг (портфельные инвестиции), а также размещения средств Займа во вклады;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік зат ретінде тіркелген таксомоторлы көлік құралдарын және құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнімдерді (бальзамдардан басқа) шығаруды кездейтін жобаларды қоспағанда, акцизделетін тауарларды немесе өнімдерді шығаруды және көтерме саудада өткізуді қарастыратын жобаларды іске асыру;	10) реализацию проектов, предусматривающих выпуск и оптовую реализацию подакцизных товаров или продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск таксомоторных транспортных средств и спиртосодержащей продукции медицинского назначения (кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве лекарственного средства;
11) қаруды (оның ішінде қару өндіру үшін құрамдас), құрамында есірткісі бар заттарды немесе азаматтық айналымнан алынған басқа да мүлікті өндіруді немесе жеткізуді қарастыратын жобаларды іске асыру;	11) на реализацию проектов, предусматривающих производство или поставку оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
12) ойын бизнесін ұйымдастыруды және (немесе) дамытуды кездейтін жобаларды іске асыру;	12) на реализацию проектов, предусматривающих организацию и (или) развитие игорного бизнеса;
13) террористік және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған кез келген өзге де қызметке байланысты қызметті кездейтін жобаларды іске асыру;	13) на реализацию проектов, предусматривающих деятельность, связанную с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;
14) кейіннен үшінші тұлғаға ресімделетін мүлікті/активтерді сатып алу, сондай-ақ, төмендегі жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаға тиесілі жер телімінде объекті салуды жүзеге асыру:	14) приобретение имущества/активов, впоследствии, оформляемых на третьих лиц, а также осуществление строительства объекта на земельном участке, принадлежащем третьим лицам, за исключением случаев:
- мемлекеттік меншіктегі жер теліміне құрылыс салу;	- строительства на земельном участке, находящемся в государственной собственности;
- мүлікті/активті игеру құқығымен салу/ Бірлесіп қарыз алушының атына ресімдеу (бұл ретте Бірлесіп қарыз алушы Қарыз алушыға қойылатын Бағдарламаның талаптары мен шарттарына сәйкес келуі тиіс);	- строительства/оформления имущества/актива на Созаемщика с правом освоения (при этом, Созаемщик должен соответствовать требованиям и условиям Программы, предъявляемым к Заемщикам);
- осы Келісім бойынша Бірлесіп қарыз алушы ретінде іс-әрекет ететін Қарыз алушының жақын туыстарының («Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес) атына мүлікті/активті салу/ ресімдеу;	- строительства/оформления имущества/актива на близких родственников Заемщика (в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»), выступающих в качестве Созаемщика по настоящему Соглашению;
15) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жалғандық немесе қулықпен жасалу белгілері бар мәміле бойынша төлем жасау;	15) на оплату сделок, имеющих явные признаки мнимости или притворности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
16) 300 000 000 (үш жүз миллион) теңгеден аспайтын сомаға айналым қаражатын толықтыру мақсатында Бағдарлама аясында сатып алынатын немесе салынған мүлікті және	16) бланковые займы (займы Заемщиков без обеспечения), за исключением проектов, предусматривающих последующее предоставление в залог имущества

2.9. Бағдарлама талаптары бұзылған жағдайда, Банктің жазбаша талабын осы талапта көрсетілген мерзімде жіберген кезде Қарызды толық көлемде/ішінара мерзімінен бұрын өтеу немесе Банк алмастыру туралы талаптарды қойған сәтте қолданыста болған талаптармен Бағдарламаның қаражатын Банктің меншікті қаражатына толық аударуға (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесі, комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер және өзге де талаптар) Банктің талабында көрсетілген мерзімде қосымша келісімге қол қою арқылы жүзеге асырылады. Қарыз алушы осы тармақты бұзған жағдайда, Қарыз алушы Банкке осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес айыппұл төлейді.	2.9. в случае нарушений условий Программы, досрочно в полном объеме/частично погасить Заем при направлении письменного требования Банка, в сроки, указанные в данном требовании, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении (в том числе ставку вознаграждения, комиссии, сборы и/или иные платежи и прочие условия), путем подписания дополнительного соглашения в срок, указанный в требовании Банка. В случае нарушения Заемщиком данного пункта, Заемщик уплачивает Банку штраф, согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения;
2.10. Банктің, Қордың, Қордың жалғыз қатысушысының бірінші талабы бойынша Қарыздың мақсатына сай пайдаланылуын бақылау үшін қажетті барлық бастапқы құжаттарды, сондай-ақ Қарыздың мақсатына сай пайдаланылуын растайтын барлық құжаттарды және осы Келісімнің аясында Қарызды алуға және пайдалануға байланысты өзге де құжаттарды, оның ішінде банктік және заң бойынша қорғалатын құпияны құрайтын өзге де ақпаратты, Банк, Қор, Қордың жалғыз қатысушысы осы Келісімді орындау аясында негізді түрде сұрата алатын кез келген ақпаратты жедел (3 жұмыс күніне дейінгі мерзімде), оның ішінде Жоба іске асырылатын жерге барып, ұсынуға міндеттенеді. Жоба іске асырылатын жерге баруды ұйымдастыру Қарыз алушының есебінен жүзеге асырылады;	2.10. предоставить по первому требованию Банка, Фонда, Единственного участника Фонда все первичные документы, необходимые для контроля целевого использования Займа, а также оперативно (в срок до 3-х рабочих дней) все документы, подтверждающие целевое использование Займа и иные документы, связанные с получением и использованием Займов в рамках настоящего Соглашения, в том числе информацию, составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну, любую информацию, которую Банк, Фонд, Единственный участник Фонда могут обоснованно запросить в рамках исполнения настоящего Соглашения, в том числе с выездом на место реализации Проекта. Организация выезда на место реализации Проекта осуществляется за счет Заемщика;
2.11. Қарыз алушының инвестициялық Жобалары бойынша төленетін салықтардың (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемін ұлғайту және салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар бойынша деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын және/немесе кірістің жобаны қаржыландыратын күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10%-ға өсуін (іске асырудан түсетін кіріс: негізгі қызметтен өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны) сақтауға/ұлғайтуға міндетті. Қарыз алушы осы тармақтың жоғарыда көрсетілген талаптарын бұзған жағдайда, Банк сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерінің өзгеруін ескере отырып, қарызды толық көлемде /ішінара мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге	2.11. по инвестиционным Проектам Заемщика, обязан увеличить объем уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) и сохранить/увеличить среднегодовую численность рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям и/или увеличить роста дохода (доход от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности), на 10% после 2 (двух) финансовых лет с даты финансирования Проекта. При нарушении Заемщиком вышеуказанных условий настоящего пункта, Банк вправе требовать в полном объеме /частично досрочного погашения Займа либо перевести средства Программы полностью на

немесе бағдарлама қаражатын Банктің ауыстыру туралы талапты қоятын сәтте қолданыста болған талаптармен Банктің өз қаражатына толығымен аударуға құқылы; Бұзушылық болған жағдайда, Қарыз алушы айыппұлды осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес төлейді.	собственные средства Банка на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения. В случае нарушения, Заемщик уплачивает штраф согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения;
2.12. Қордың Қарыз алушыға қатысты деректерді жинауды, өңдеуді, оның ішінде жеке тұлғалардың дербес деректерін жинауды және өңдеуді жүзеге асыруына, сондай-ақ Қордың мүдделі тұлғаларға (ҚР Үкіметіне, Қордың Жалғыз акционеріне, мемлекеттік органдар мен ұйымдарға), аудиторлық және өзге де құзыретті ұйымдарға, акционерлерге және/немесе осы Келісімнің 1-қосымшасына сәйкес қол қойылған Қордың үлестес тұлғаларына, Қордың контрагенттеріне мәліметтерді беруіне жазбаша келісім беру;	2.12. предоставить письменное согласие на осуществление Фондом сбора, обработки данных, касающихся Заемщика, в том числе сбора и обработки персональных данных физических лиц, а также на предоставление Фондом сведений заинтересованным лицам (Правительству РК, Единственному акционеру Фонда, государственным органам и организациям), аудиторским и иным компетентным организациям, акционерам и/или аффилированным лицам Фонда, контрагентам Фонда, подписанное согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению;
2.13. осы Келісімнің 2-қосымшасына сәйкес қол қойылған, Қарыз алушының қызметіне қатысты салық құпиясы болып табылатын мәліметтерді Қорға беру туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне жазбаша келісім беру.	2.13. предоставить письменное согласие Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан о предоставлении Фонду сведений, являющиеся налоговой тайной, касающиеся деятельности Заемщика, подписанное согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению.
2.14. Қордың өкілдерін Жобаларды іске асыру орындарына жіберу, сондай-ақ олардың талап етуі бойынша Қарызды игеру және оны мақсатты пайдалану туралы кез келген құжаттар мен ақпаратты ұсыну. Бұл кезде Қарыз алушылардың Жобаларын іске асыру мониторингі жарты жылда кемінде 1 (бір) рет кезеңділікпен жүргізілуі мүмкін;	2.14. осуществлять допуск представителей Фонда на места реализации Проектов, а также по их требованию представлять любые документы и информацию об освоении Займа и его целевом использовании. При этом мониторинг реализации Проектов Заемщиков может проводиться с периодичностью не реже 1 (одного) раза в полугодие;
2.15. осы Келісімнің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қарыз алушымен БТТ туралы ақпаратты электронды түрде беру, үлестілік/байланыстылық критерийлері «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 64-бабына, Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы заңының 12-1-бабына, сондай-ақ осы Келісімнің 4-қосымшасында әрсетілген критерийлерге сәйкес іскіндалады;	2.15. предоставлять в электронном виде информацию о ГСЗ с Заемщиком по форме, согласно Приложению №4 к настоящему Соглашению. Критерии аффилированности/связанности определяются в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», а также критериями, указанными в Приложении №4 к настоящему Соглашению;
16. осы Келісімнің «Тараптардың ректемелері мен қолдары» деген 20-тармағында көрсетілген жоба бойынша қоржыландыру басталған күнге дейін Банктің/Қордың уәкілетті органының шешіміне сәйкес/Банкке/Қорға қаржыландыруға арналған шешімді келісу күні https://stat.gov.kz/ сайтынан	2.16. обеспечить и предусмотреть наличие финансируемого кода ОКЭД, согласно решению уполномоченного органа Банка/Фонда с сайта https://stat.gov.kz/ на дату согласования заявки на финансирование в Банк/Фонд, до даты начала финансирования по проекту, указанного в

алынған деректерге сәйкес ЭҚЖЖ-ның қаржыландырылатын кодының болуын қамтамасыз ету және көздеу;	пункте 20 «Реквизиты и подписи сторон» настоящего Соглашения;
2.17. Бағдарламаға сәйкес Қарыз алушыға кредит берудің басым салаларының тізбесіне сәйкес келетін, қаржыландырылатын ЭҚЖЖ аясында қызметті жүзеге асыру. Бұзушылық орын алған жағдайда, Қарыз алушы осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасының, сәйкес айыппұл төлейді.	2.17. осуществлять деятельность в рамках финансируемого ОКЭД, соответствующей перечню приоритетных отраслей кредитования Заемщика, согласно Программы. В случае нарушения, Заемщик уплачивает штраф согласно п.п.6. п.19 настоящего Соглашения;
2.18. осы Келісімнің 3-қосымшасына сәйкес Қордың нысаны бойынша осы Келісімнің аясында қаржыландыруға дейін Қормен жасалған қосылу шартына Қосылу туралы өтінішке қол қою;	2.18. подписать Заявление о присоединении к Договору присоединения с Фондом до финансирования в рамках настоящего Соглашения по форме Фонда, согласно Приложению №3 к настоящему Соглашению;
2.19. Банкке осы талаптардың сақталғанын растайтын құжаттарды ұсынбай, респонденттердің бастапқы статистикалық деректерді және статистикалық әдіснаманы ұсыну кестесіне сәйкес уәкілетті орган айқындаған тәртіппен, статистикалық байқаулар жүргізу кезінде бекітілген статистикалық нысандар бойынша нақты бастапқы статистикалық деректерді ұсыну бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік статистика саласындағы заңнамасының талаптарының сақталуын қамтамасыз ету;	2.19. обеспечить соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области государственной статистики по представлению достоверных первичных статистических данных по утвержденным статистическим формам при проведении статистических наблюдений в порядке, определенном уполномоченным органом, согласно графику представления респондентами первичных статистических данных и статистической методологии, без предоставления в Банк документов, подтверждающих соблюдение данных требований.
3. Осы Келісімге қол қоя отырып, Қарыз алушы (Қосылу шартында көзделген келісімдерге қосымша):	3. Подписанием настоящего Соглашения Заемщик подтверждает и дает согласие (дополнительно к согласиям, предусмотренным Договором присоединения):
3.1. Қордың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындауы мақсатында осы Келісімнің, Қосылу шартының аясында қарызды алуға, игеруге, қарызды мақсатына сай пайдалануға байланысты, оның ішінде банктік және коммерциялық құпияларға қатысты ақпаратты Банкке, Қорға, Қордың Жалғыз акционеріне, Қазақстан Республикасының жоғары аудиторлық палатасына, Тексеру комиссиясына, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасына, аудиторларға және өзге де уәкілетті органдарға/тұлғалар мен ұйымдарға беру;	3.1. на предоставление Банку, Фонду, Единственному акционеру Фонда, Высшей аудиторской палате Республики Казахстан, ревизионной комиссии, Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, аудиторам и иным уполномоченным органам/лицам и организациям с целью исполнения Фондом требований законодательства Республики Казахстан информации, связанной с получением, освоением Займа, целевым использованием Займа в рамках настоящего Соглашения, Договора присоединения, в т. ч. относящейся к банковской и коммерческой тайнам;
3.2. Банкке, Қорға өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроға ұсынуға және Қордың/Банктің кредиттік есепті алуына келісім береді және растайды;	3.2. Банку, Фонду на представление информации о нем в кредитное бюро и получение кредитного отчета Фондом/Банком;
3.3. Банкке, Қорға Жоба іске асырылатын жерге барып, Келісім бойынша алынған қарызды Қарыз алушының мақсатына сай пайдалануына	3.3. Банку, Фонду на осуществление мониторинга целевого использования Заемщиком Займа, полученного по

мониторинг жүргізуге келісім береді және растайды;	Соглашению, с выездом на место реализации Проекта;
3.4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне осы Келісімнің 2-қосымшасына сәйкес тиісті нысан бойынша қол қойылған, Қарыз алушының қызметіне қатысты салық құпиясы болып табылатын мәліметті Қорға ұсыну туралы жазбаша келісім береді және растайды;	3.4. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан о предоставлении Фонду сведений, являющиеся налоговой тайной, касающиеся деятельности Заемщика, подписанное по соответствующей форме, согласно Приложению №2 к настоящему Соглашению;
3.5. Банкке, Қорға өзі туралы дербес деректерді жинақтауға, өңдеуге және оларды барлық мемлекеттік/мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға жария етуге келісім береді және растайды;	3.5. Банку, Фонду на сбор, обработку и распространение персональных данных о нем во все государственные/негосударственные органы, организации;
3.6. осы Келісімге қол қойғанға дейін немесе одан кейін Банк Қарыз алушы туралы алған және Қарыз алушының құрылтай және/немесе басқа құжаттарының талаптарына сәйкес және/немесе ҚР заңнамасына сәйкес коммерциялық деп танылуы мүмкін немесе сондай болып табылатын кез келген ақпаратты Банктің Қорға бере алатынына келісім береді және растайды;	3.6. на то, что любая информация о Заемщике, полученная Банком до или после подписания настоящего Соглашения, которая может быть признана коммерческой либо является таковой в соответствии с требованиями учредительных и/или иных документов Заемщика и/или в соответствии с законодательством РК, может быть передана Банком в Фонд;
3.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор айқындайтын тұлғалардың пайдасына көрсетілген тұлғаларға ақпарат, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат беруге келісім береді және растайды;	3.7. в пользу лиц, определяемых Фондом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о предоставлении указанным лицам информации, в том числе, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
3.8. Қарыз алушы Бағдарлама талаптары бойынша басым салалар тізбесіне сәйкес қаржыландырылатын ЭҚЖЖ-ға сәйкес келмеуі бойынша осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда, Қарызды мерзімінен бұрын өтеу не Банктің меншікті бағдарламалары талаптарымен қаражатты ауыстыру жолымен Бағдарламаға қатысуды тоқтатуға келісім береді және растайды;	3.8. на прекращение участия в Программе путем досрочного погашения Займа либо замещения средств на условиях собственных программ Банка, в случае нарушения Заемщиком условий настоящего Соглашения по не соответствию финансируемого ОКЭД, согласно перечню приоритетных отраслей по условиям Программы;
3.9. осы Келісімнің 3-қосымшасына сәйкес Қор нысаны бойынша осы Келісім аясында қаржыландыруға дейін Қормен қосылу шартына қосылу туралы өтінішке қол қоюға келісім береді және растайды.	3.9. на подписание Заявления о присоединении к Договору присоединения с Фондом до финансирования в рамках настоящего Соглашения по форме Фонда, согласно Приложению №3 к настоящему Соглашению.
3.10. Қарыз алушы Бағдарламаның барлық талаптарымен танысқанын растайды және оған кепілдік береді.	3.10. Заемщик подтверждает и гарантирует, что ознакомлен со всеми условиями Программы.
4. Банктің құқықтары (Қосылу шартында көзделген құқықтарға қосымша):	4. Банк вправе (дополнительно к правам, предусмотренным Договором присоединения):
4.1. егер Қарыз іс жүзінде берілмеген болса, Шартқа қол қойылғаннан кейін, Қор Бағдарламаның бір және одан көп талаптарын іске асырудан бас тартқан жағдайда, Қарыз беруден бас тарту;	4.1. отказать в выдаче Займа после подписания настоящего Соглашения, если Заем фактически выдан не был, в случае отказа Фондом в реализации одного и более из условий Программы;

4.2. осы Келісім бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін Қарыз алушының жазбаша келісімінсіз, көрсетілген тұлғаларға, оның ішінде коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты бере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қор белгілеген тұлғалардың пайдасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қордың пайдасына беру/табыстау;	4.2. передать/уступить свои права и обязанности по настоящему Соглашению в пользу лиц, определяемых Фондом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также в пользу Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан, без письменного согласия Заемщика, с предоставлением указанным лицам информации, в том числе, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
4.3. Қарыз алушы қарызды мақсатына сай пайдаланбаған жағдайда, Қарызды мерзімінен бұрын толықтай/ішінара өтеуді талап ету немесе сыйақы мөлшерлемесі мөлшерінің өзгеруін ескере отырып, Банк ауыстыру туралы талап қойған сәтте қолданыста болған талаптармен Бағдарламаның қаражатын толықтай Банктің меншікті қаражатына ауыстыру;	4.3. в случае нецелевого использования Заемщиком Займа, требовать в полном объеме/частично досрочного погашения Займа, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения;
4.4. Қарыз алушының Қарызды алуына, мақсатына сай пайдалануына байланысты, оның ішінде банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияға қатысты ақпаратты Қорға беру; Банктің мұндай әрекеттері Банк тарапынан банктік/коммерциялық және өзге де құпияны ашу болып табылмайды.	4.4. предоставлять Фонду информацию, связанную с получением, целевым использованием Заемщиком Займа, в том числе, относящуюся к банковской и иной охраняемой законом тайне, такие действия Банка, не будут являться раскрытием банковской/коммерческой и иной тайны со стороны Банка;
4.5. Қарыз алушы активті сатып алу-сату мәмілесін бұзған немесе Қарыз қаражаты есебінен сатып алынған активті иеліктен шығарған жағдайда, мерзімінен бұрын өтеуді талап ету немесе сыйақы мөлшерлемесі мөлшерінің өзгеруін ескере отырып, Банк ауыстыру туралы талап қойған сәтте қолданыста болған талаптармен Бағдарлама қаражатын толықтай Банктің меншікті қаражатына ауыстыру;	4.5. в случае расторжения Заемщиком сделки купли-продажи актива либо отчуждения актива, приобретенного за счет средств Займа, требовать досрочного погашения Займа, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, с учетом изменения размера ставки вознаграждения;
4.6. Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша кепілдік қамсыздандыруды тіркеуді растау және/немесе өзге де талаптарды орындау болмаған жағдайда, Банк Қосылу шартына/осы Келісімге қол қойылғаннан кейін Қарыз алушыға Қарыз беруден бас тартуға құқылы;	4.6. Банк вправе отказать Заемщику в выдаче Займа после подписания Договора присоединения / настоящего Соглашения, в случае отсутствия подтверждения регистрации залогового обеспечения и/или исполнения иных условий по решениям уполномоченного органа Банка;
4.7. Қарыз алушы Бағдарлама талаптарын сақтамаған жағдайда, осы Келісімге қосымша келісімге қол қою арқылы ауыстыру туралы талаптарды Банк қойған сәтте қолданыста болған талаптармен (оның ішінде сыйақы мөлшерлемесі, комиссиялар, алымдар және/немесе өзге де төлемдер және өзге де талаптар), Қарызды мерзімінен бұрын толық/ішінара өтеуді не Бағдарламаның қаражатын толығымен Банктің өз қаражатына	4.7. в случае не соблюдения Заемщиком условий Программы, требовать в полном объеме/частично досрочного погашения Займа, либо перевести средства Программы полностью на собственные средства Банка, на условиях, действующих на момент выставления Банком требований о замещении, (в том числе ставку вознаграждения, комиссии, сборы и/или иные платежи и прочие условия), путем подписания дополнительного

аударуды талап ету және осы Келісімнің 19-тармағының 6-тармақшасына сәйкес жауапкершілік көтеру.	соглашения к настоящему Соглашению и нести ответственность согласно п.п.6. п.19. настоящего Соглашения;
4.8. Бағдарлама бойынша қаражат болған кезде ғана қаржыландыруды жүзеге асыру.	4.8. осуществлять финансирование только при наличии средств по Программе.
5. Өзге талаптар:	5.Иные условия:
5.1. Тараптар Қордың Жобаны іске асыру орнына барып Қарыз алушының Қарызды мақсатты пайдалануына мониторинг жүргізуге құқылы екеніне келісті.	5.1. Стороны согласились, что Фонд имеет право на осуществление мониторинга целевого использования Заемщиком Займа с выездом на место реализации Проекта.
6. Тараптардың жауапкершілігі:	6. Ответственность сторон:
6.1. Қарыз қаражатын мақсатына сай пайдаланбағаны үшін Қарыз алушы Банкке мақсатына сай пайдаланылмаған қарыз қаражаты сомасының 5 (бес) % (пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.	6.1. За использование заемных средств не по целевому назначению, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы использованных не по целевому назначению заемных средств.
6.2. Қарыз алушы осы Келісімнің 19-тармағының 6-т. 6.1-т. шектелмей, Банктің пайдасына айыппұл мен өсімпұлдың мынадай түрлерін төлейді:	6.2. Заемщик, не ограничиваясь п.п.п. 6.1. п.п.6. п.19 настоящего Соглашения, уплачивает в пользу Банка следующие виды штрафов и пени:
1) Банк талап ететін ақпаратты және/немесе құжаттарды уақытылы ұсынбағаны үшін айыппұл – әрбір жағдай үшін 10 (он) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде;	1) штраф за несвоевременное предоставление требуемой Банком информации и/или документов – в размере 10 (десять) месячных расчетных показателей за каждый случай;
2) Кредиттік желі лимитін уақытылы игермегені үшін төленетін айыппұл – Қарыздың игерілмеген сомасының 5 (бес) % (пайызы) мөлшерінде;	2) штраф за несвоевременное освоение лимита кредитной линии – в размере 5 (пять) % (процентов) от неосвоенной суммы Займа;
3) мерзімді бұзғаны үшін төленетін өсімпұл – бұзушылықтың әрбір күні үшін Қарыз сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ қарыз сомасының 5 (бес) % (пайызынан) аспайтын мөлшерде. Мынадай жағдайлар мерзімді бұзу болып табылады:	3) пеня за нарушение сроков - в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % (процентов) от суммы Займа за каждый день нарушения, но не более 5 (пять) % (процентов) от суммы Займа. Нарушением сроков являются следующие случаи:
- кепілдік қамсыздандыруды ресімдеу, Қарыз алушының кепіл мүлкін уақытылы бермеуі, кепіл затын ауыстыру мерзімін бұзу,	- оформления залогового обеспечения, несвоевременное предоставление Заемщиком залогового имущества, нарушение срока замены предмета залога,
- сақтандыру;	- страхования;
- кепіл затын жыл сайынғы кейінгі бағалау;	- ежегодной последующей оценки предмета залога;
4) кепіл мүлкінің сақталуын қамтамасыз етпегені/ меншік құқығын тоқтатқаны, кепіл шартын бұза отырып, кепіл затымен мәміле жасағаны үшін төленетін айыппұл – тиісті кепіл шартында көрсетілген кепіл затының нарықтық/кепілді құнының 10 (он) % (пайызы) мөлшерінде;	4) штраф за необеспечение сохранности залогового имущества/ прекращение права собственности, совершение сделок с предметом залога в нарушение договора залога – в размере 10 (десять) % (процентов) от рыночной/залоговой стоимости предмета залога, указанного в соответствующем договоре залога;
5) Қарыз қаражаты есебінен сатып алынған активті мақсатына сай пайдаланбағаны үшін төленетін айыппұл – Қарыз қаражатын мақсатына сай пайдаланбаған соманың 5 (бес) % (пайызы) мөлшерінде.	5) штраф за нецелевое использование активов, приобретенных за счет средств Займа – в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы нецелевого использования средств Займа.

6) Осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.9-тармақшасы бұзылған жағдайда Қарыз алушы Банкке Банктің талаптарында көрсетілген бұзушылық сомасының 25 (жиырма бес)% (пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді.	6) В случае нарушения п.п.п.2.9. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Банку неустойку (штраф) в размере 25 (двадцать пять) % (процентов) от суммы нарушения, указанной в требовании Банка.
7) Осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.11-тармақшасы бұзылған жағдайда Қарыз алушы Банкке және (немесе) Қорға (қол қойылған Қормен қосылу шартына Қосылу туралы өтініш болған кезде) Қарыз сомасының 5 (бес)% (пайызы) мөлшерінде айыппұл төлейді.	7) в случае нарушения п.п.п. 2.11. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Банку и (или) Фонду (при наличии подписанного Заявления о присоединении к Договору присоединения с Фондом) штраф в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы Займа.
8) Осы Келісімнің 19-тармағының 2-тармақшасының 2.17-тармақшасы бұзылған жағдайда Қарыз алушы Банкке және (немесе) Қорға (қол қойылған Қормен қосылу шартына Қосылу туралы өтініш болған кезде) Қарыз сомасының 5 (бес)% (пайызы) мөлшерінде айыппұл төлейді.	8) в случае нарушения п.п.п. 2.17. п.п.2. п.19 настоящего Соглашения, Заемщик уплачивает Банку и (или) Фонду (при наличии подписанного Заявления о присоединении к Договору присоединения с Фондом) штраф в размере 5 (пять) % (процентов) от суммы Займа.
6.2. Тараптардың осы Келісімде көзделмеген өзге құқықтары мен міндеттері, оған қоса шектеулері Қосылу шартының және Қормен қосылу туралы шарттың талаптарында көрсетілген.	6.2. Права и обязанности, в том числе ограничения Сторон, не предусмотренные настоящим Соглашением, отражены в условиях Договора присоединения и Договора присоединения с Фондом.

20. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК	ҚАРИЗ АЛУШЫ/ЗАЕМЩИК
«Банк ЦентрКредит» АҚ / АО «Банк ЦентрКредит»  М.О./М.П. (қолы/подпись) БСК/БИК КСJBKZKX; БСН/БИН 980640000093; А/ш/Т/с №KZ65125KZT1001300224 Пошталық және электрондық мекенжайы/ Почтовый и электронный адрес: A25D5GO, ҚР, Алматы қ., әл-Фараби даңғ, 38-үй, БЛОК С корпусы. /A25D5GO, РК, г. Алматы, пр. Аль- Фараби, дом 38 корп БЛОК С.	Келісімге қол қойғанымды сөзсіз және қайтарымсыз растаймын / Факт подписания настоящего Соглашения безусловно и безотзывно подтверждаю: ЖШС «VERTICAL GROUP» / ОО «VERTICAL GROUP»  З.А. Жумаев Жумаш Адилканович (қолы/подпись) БСН/БИН: 200740000373. Занды мекенжайы / Тіркелген мекенжайы / Юридический адрес/Адрес регистрации: Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Тобыл қаласы, Восточная көшесі, 3 үй, 2 пәтер. / Костанайская область, Костанайский район, город Тобыл, улица Восточная, дом 3, квартира 2.

Әрқайсы интернет-ресурсы/

Официальный интернет-ресурс: www.bcc.kz

Нақты мекенжайы/Фактический адрес: Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Тобыл қаласы, Восточная көшесі, 3 үй, 2 пәтер. / Костанайская область, Костанайский район, город Тобыл, улица Восточная, дом 3, квартира 2.

Пошта индексі/Почтовый индекс: 111100

Байланыс телефоны/Контактный телефон: 87774122121.

Электрондық пошта (E-mail)/Электронная почта (E-mail): ---

Шот нөмірі/Номер счёта:

KZ748562203123802653

Банктің атауы/ Наименование банка: «Банк ЦентрКредит» АҚ /АО «Банк ЦентрКредит»

Резиденттік белгісі/ Признак резидентства: 1

Экономика секторының коды/ Код сектора экономики: 7

Қарыз алушыны заңды тұлға ретінде тіркеу туралы деректер (мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік/анықтама) (заңды тұлғалар үшін) /жеке кәсіпкер (ЖК қызметін растайтын талон, ЖК үшін тіркеу туралы куәлік)/ Данные о регистрации Заёмщика в качестве юридического лица (свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации) (для юридических лиц) /индивидуального предпринимателя (талон, подтверждающий деятельность ИП, свидетельство о регистрации для ИП): 01.07.2020 ж./г.

Субъект санаты/Категория субъекта Шағын кәсіпкерлік / Микропредпринимательство

– Қарыз алушының жобасы бойынша ЭҚЖЖ (ЭҚЖЖ атауын және бөлімді, топты, класты, бес таңбалы цифрлық код түріндегі шағын класты көрсете отырып)/ОКЭД по проекту Заемщика (с указанием наименования ОКЭД и раздела, группы, класса, подкласса в виде пятизначного цифрового кода) 52291 көлік-экспедициялық қызметтер /Транспортно-экспедиционные услуги

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП.

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең / В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

2025 жылғы «12» қыркүйек
№SOK/2025/U/S/008645
КЖ ашу туралы келісімге
1-қосымша

Приложение №1
к Соглашению об открытии КЛ
№SOK/2025/U/S/008645
от «12» сентября 2025 г.

1-нысан
(шаруашылық серіктестіке,
акционерлік қоғамға арналған)
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ

Форма 1
(для хозяйственного товарищества,
акционерного общества)
АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ

ӨТІНІШ-КЕЛІСІМ

_____ қ. _____ 202_ ж.
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес құрылған және әрекет ететін (***** қ.
Әділет департаменті ***** ж. берген №*****
мемлекеттік қайта тіркеу/тіркеу туралы
куәлік/анықтама,), «*****» (бұдан кейін
Қарыз алушы/)³⁰
жауапкершілігі шектеулі/қосымша
жауапкершілігі бар серіктестігі/толық/
командиттік серіктестігі/акционерлік қоғамы,
³¹), БСН***, орналасқан мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, ***** , атынан
***** негізінде іс-әрекет ететін *****,
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Қор), БСН
970840000277, Қарыз алушыға қатысты
деректерді жинауды және өңдеуді, оның
ішінде Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік
кодексінің 28-бабының 13-тармағына сәйкес
жеке тұлғалардың дербес деректерін жинауды
және өңдеуді жүзеге асыруға, және жеке
тұлғалардың – жұмыскерлердің, өкілдердің
және т. б. Қарыз алушының осындай
келісімдерінің болуына кепілдік береді,
сондай-ақ барлық мүдделі тұлғаға (Қазақстан
Республикасының Үкіметіне, Қордың Жалғыз
акционеріне, Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік кірістер
комитетіне, ұйымдарға, мемлекеттік және
жергілікті атқарушы органдарға, үшінші
тұлғаларға немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес өзге
тұлғалардың пайдасына) Қарыз алушының
қызметіне қатысты салық құпиясы,
коммерциялық және заңнамамен қорғалатын
басқа да құпия болып табылатын төмендегілер
туралы мәліметтерді беруге келісім береді:

- Басшының, акционерлердің,
құрылтайшылардың, қатысушылардың аты-
жөні;
- орналасқан жерінің заңды және нақты
мекенжайы;

г. _____ 202_ г.
Товарищество с ограниченной
ответственностью/ _____
дополнительной
ответственностью / Полное / Коммандитное
товарищество/ Акционерное общество «*****»
(далее – Заемщик/)*, созданное и действующее
в соответствии с законодательством
Республики Казахстан
(свидетельство/справка/сведения _____ о
государственной пере/регистрации № _____,
[выдано Департаментом юстиции
г. _____ ***** от *****
г.]**), БИН***, находящееся по адресу:
Республика Казахстан, ***** , в лице ***** ,
действующего на основании ***** ,
дает согласие Акционерному обществу «Фонд
развития предпринимательства «Даму» (далее -
Фонд), БИН 970840000277, осуществлять сбор
и обработку данных, в том числе персональных
данных в соответствии с пунктом 13 статьи 28
Предпринимательского кодекса Республики,
касающихся Заемщика, а также сбор и
обработку персональных данных физических
лиц, и гарантирует наличие таких согласий
физических лиц – работников, представителей
и т.п. Заемщика, а также предоставлять всем
заинтересованным лицам (Правительству
Республики Казахстан, Единственному
акционеру Фонда, Комитету государственных
доходов Министерства финансов Республики
Казахстан, организациям, государственным и
местным исполнительным органам, третьим
лицам, либо в пользу иных лиц в соответствии
с законодательством Республики Казахстан)
сведения, являющиеся налоговой,
коммерческой и другой охраняемой
законодательством тайной, касающиеся
деятельности Заемщика о:

- Ф.И.О. руководителя, акционеров,
учредителей, участников;
- юридическом и фактическом адресе
местонахождения;

• «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ тарапынан жобаға жүргізілген мониторингтің нәтижелері;

• Кредитордың қаражаты есебінен алынған қарыз бойынша өзге де мәліметтер мен деректер.

Субъектінің дербес деректерін жинау, өңдеу және пайдалану (оның ішінде қағаз тасымалдағыштарда және (немесе) электрондық форматта массивтерде және (немесе) деректер базаларында жинау, өңдеу және сақтау), оның ішінде оларды төмендегі мақсаттар үшін жүзеге асырылады:

• уәкілетті органдарға/органдардан (Қазақстан Республикасының Үкіметі, мемлекеттік органдар мен ұйымдар), аудиторлық/олардың және өзге де құзыретті ұйымдарға, Қордың акционеріне /акционерлеріне және/немесе үлестес тұлғаларына, Қордың контрагентіне/контрагенттеріне есептілікті және/немесе ақпаратты ұсыну/алу;

• Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында (жалпыға қолжетімді көздерде) жария (ашылған) деректер мен мәліметтерді орналастыру;

• математикалық, статистикалық және мінез-құлық модельдерін, Ақпараттық жүйелерді, дерекқорларды (оның ішінде талдау, модельдеу, болжау) әзірлеу, сақтау және қолдану;

• ақпарат алмасу үшін, оның ішінде субъектінің (және/немесе үшінші тұлғалардың) өтініштеріне есептерді қарау және/немесе ұсыну үшін, шағымдар, ұсыныстар, ұсынымдар, шағымдар, тапсырмалар және т. б.;

• маркетингтік мақсат үшін;

• Келісімде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге де мақсаттар.

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісімінің мерзімі шектелмеген.

Басшы/Руководитель



Аты-жөні/ФИО

Э. М. Ахметов

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП.

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

- результатах проведенного мониторинга проекта со стороны АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;
- иные сведения и данные по полученному от Кредитора займу.

Сбор, обработка и использование персональных данных субъекта (в том числе, сбор, обработка и хранение на бумажных носителях и (или) в электронном формате в массивах и (или) базах данных) осуществляется, в том числе, для следующих целей:

- для предоставления/получения отчетности и/или информации в/от уполномоченные/ых органы/ов (Правительство Республики Казахстан, государственные органы и организации), аудиторские/их и иные/х компетентные/х организации/й, акционерам/ов и/или аффилированным/х лицам/лиц Фонда, контрагентам/ов Фонда;
- для размещения публичных (раскрытых) данных и сведений в средствах массовой информации (общедоступных источниках) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;
- для разработки, хранения и применения математических, статистических и поведенческих моделей, информационных систем, баз данных (в том числе анализ, моделирование, прогнозирование);
- для обмена информацией, в том числе для рассмотрения и/или предоставления отчетов на обращения субъекта (и/или третьих лиц), жалобы, предложения, рекомендации, претензии, поручения и т.д.;
- для маркетинговых целей;
- для иных целей, которые установлены (могут быть установлены) Соглашением и/или законодательством Республики Казахстан; Соглашение на сбор, обработку персональных данных действует неограниченный срок.

2025 жылғы «12» қыркүйек
№SOK/2025/U/S/008645
КЖ ашу туралы келісімге
2-қосымша

Приложение №2
к Соглашению об открытии КЛ
№SOK/2025/U/S/008645
от «12» сентября 2025 г.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік кірістер комитетіне /
Комитету государственных доходов
Министерства финансов
Республики Казахстан

от _____
(Заңды тұлға басшысының /
жеке кәсіпкердің аты-жөні /
Ф.И.О. руководителя юридического лица/
индивидуального предпринимателя)

_____ (БСН (заңды тұлға үшін) / ЖСН,
жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың №,
берген орган, берілген күні /
БИН (для юридического лица)/ИИН,
№ документа, удостоверяющего личность, кем
выдано, дата)

ӨТІНІШ/ЗАЯВЛЕНИЕ

Г. _____ Қ.

***** 202* ж./г.

Мен / Я, _____,
(Заңды тұлға басшысының / жеке кәсіпкердің аты-жөні /
Ф.И.О. руководителя юридического лица/ индивидуального предпринимателя)

мекенжайы бойынша орналасқан, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес
құрылған және әрекет ететін

_____ (мемлекеттік қайта тіркеу туралы
куәліктің/анықтаманың № және берілген
күні)

_____ (заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің
деректері)

Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігінің Мемлекеттік кірістер
комитетіне «Даму» кәсіпкерлікті дамыту
қоры» АҚ-тың (заңды тұлғаны мемлекеттік
қайта тіркеу туралы 21.07.2008 жылғы
№2495-1910-02-АО куәлік) жоғарыда аталған
заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің қызметіне
қатысты төмендегілер туралы салық

_____ (данные юридического лица/
индивидуального предпринимателя)
созданного и действующего в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан

_____ (№ и дата свидетельства/справки о
государственной перерегистрации, кем выдано)
находящееся по адресу:

_____ ,
даёт согласие Комитету государственных
доходов Министерства финансов Республики
Казахстан предоставлять АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» (свидетельство о
государственной перерегистрации
юридического лица
№ 2495-1910-02-АО от 21.07.2008г.) сведения,
являющиеся налоговой тайной, касающиеся
деятельности вышеуказанного юридического
лица/индивидуального предпринимателя о:

құпиясы болып табылатын мәліметті беруге келісім береді:

- жылдық жиынтық табыс;
- жұмыскерлердің есептелген табысы (ЕТҚ);
- жұмыскерлердің саны (адам);
- ҚР ҚМ 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына сәйкес салыққа байланысты түсім (1-санат).

Осы келісім мемлекеттік қолдау көрсетілетін барлық кезең ішінде қолданыста болады.

- совокупном годовом доходе;
- начисленных доходах работников (ФОТ);
- численности работников (человек);
- поступлениях в разрезе налогов (1 категория) в соответствии с Приказом МФ РК от 18 сентября 2014 года № 403.

Настоящее согласие действует в течение всего периода получения государственной поддержки.

(қолы, күні / подпись, дата)

Басшы / Руководитель



Этешев Шуган Ахмедов
(аты-жөнү / ФИО)

(аты-жөні / ФИО)

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

**Қосылу шартына қосылу туралы өтініш /
Заявление о присоединении к Договору присоединения**

Бұдан әрі «Түпкілікті Қарыз алушы» деп аталатын _____
(занды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) атынан _____ (занды тұлғаларға)
негізінде іс-әрекет ететін _____,
«Өрлеу» микро, шағын және орта жеке кәсіпкерлік субъектілерін кейіннен қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерде шартты түрде қаражат орналастыру өнімі (бұдан әрі – Бағдарлама) аясында Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес тұтастай алғанда Қосылу шартына (бұдан әрі – Шарт) қосыламын, Шарттың барлық ережесін толық көлемде қабылдаймын және оларды _____ (Банктің атауы) акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) берген қарыз бойынша тиісінше орындауға міндеттенемін.

Түпкілікті қарыз алушының осы өтінішіндегі терминдер мен қысқартулар (бұдан әрі – Өтініш) Шартқа сәйкес түсіндіріледі.

_____ (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица), именуемое далее «Конечный заемщик», в лице _____, действующего на основании _____ (для юридических лиц), в рамках продукта обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования микро, малого и среднего частного предпринимательства «Өрлеу» (далее - Программа), присоединяюсь к Договору присоединения (далее - Договор) в целом в соответствии со статьей 389 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, принимаю все положения Договора в полном объеме и обязуюсь их выполнять надлежащим образом по выданному займу Акционерным обществом _____ (наименование Банка) (далее - Банк).

Термины и сокращения в настоящем Заявлении Конечного заемщика (далее - Заявление) трактуются в соответствии с Договором.

Негізгі қаржыландыру талаптары:

Основные условия финансирования:

1.	Банктік қарыз шартының атауы, күні және нөмірі / Наименование, дата и номер Договор банковского займа	
2.	Банк	
3.	Қарыз сомасы / Сумма займа	
4.	Экономикалық қызметтің жалпы жіктеуіші бойынша сала (бұдан әрі – ЭҚЖЖ, 5 таңбалы) / Отрасль по общему классификатору экономической деятельности (далее - ОКЭД, 5-ти значный)	

1. Төменде қол қоя отырып, мен келесі көрсетілгендерді растаймын:

1) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес Шартқа толықтай қосыламын, Шарттың барлық ережелерін толық көлемде қабылдаймын және оларды тиісінше орындауға міндеттенемін;

1. Подписываясь ниже, подтверждаю, что:

1) присоединяюсь к Договору в целом в соответствии со статьей 389 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, принимаю все положения Договора в полном объеме и обязуюсь их выполнять надлежащим образом;

2) осы Өтініш, оны банк Шартпен бірге қабылдаған жағдайда, жасасқан Шарт болып табылады.

2. Келесі әрекеттерді орындауға міндеттенемін:

1) осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы және толық көлемде орындауға міндетті;

2) инвестициялық жобалар бойынша төленетін салықтардың (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) көлемін ұлғайтуға және салық декларациясының деректері, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) әлеуметтік аударымдар жөніндегі деректер негізінде жұмыс орындарының орташа жылдық санын сақтауға/ұлғайтуға және/немесе табыстың (іске асырудан түскен табыстың: іске асырылған табыстың құны) өсуін ұлғайтуға негізгі қызметтен тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер), жобаны қаржыландыру күнінен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 10%-ға;

3) банк пен Қор арасында жасалған келісімге 2-қосымшаға сәйкес Түпкілікті қарыз алушыға кредит берудің басым салаларының тізбесіне сәйкес келетін ЭКОЖ аясында қызметті жүзеге асыруға құқығы;

4) 750 000 000 (жеті жүз елу миллион) тенгеден астам сомаға қарыз бойынша банк пен Қор арасында жасалған келісімге 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Банкке түпкілікті қарыз алушымен байланысты қарыз алушылар тобы туралы ақпарат беруге және Түпкілікті қарыз алушымен үлестес/байланысты тұлғалар туралы ақпарат беруге жауапты болуға міндетті.

3. Түпкілікті қарыз алушы осы арқылы Қорға келесі көрсетілгендерге келісім береді:

1) Қор осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және түпкілікті қарыз алушы ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына бере алады;

2) Қор жарнамалық науқанды жүргізу кезінде, ақпаратты Қордың ресми сайтында орналастыру кезінде осы Шартты орындау шеңберінде түпкілікті қарыз алушыдан алынған түпкілікті қарыз алушы туралы ақпаратты пайдалана алады.

2) настоящее Заявление, при условии его принятия Банком в совокупности с Договором, является заключенным Договором.

2. Обязуюсь:

1) своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

2) по инвестиционным проектам увеличить объем уплачиваемых налогов (корпоративный подоходный налог/индивидуальный подоходный налог) и сохранить/увеличить среднегодовую численность рабочих мест на основе данных налоговой декларации, в том числе данных по обязательным пенсионным взносам и (или) социальным отчислениям, и/или увеличить рост дохода (дохода от реализации: стоимость реализованных товаров, работ, услуг от основной деятельности), на 10% после 2 (двух) финансовых лет с даты финансирования Проекта;

3) осуществлять деятельность в рамках ОКЭД, соответствующего перечню приоритетных отраслей кредитования Конечного заемщика, согласно Приложению №2 к Соглашению, заключенному между Банком и Фондом;

4) по Займу на сумму свыше 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) тенге предоставлять информацию Банку о Группе связанных заемщиков с Конечным заемщиком по форме согласно приложению № 12 к Соглашению заключенному между Банком и Фондом и нести ответственность за предоставление информации об аффилированных/связанных лицах с Конечным заемщиком.

3. Конечный заемщик настоящим предоставляет Фонду согласие с тем, что:

1) Фонд может предоставлять указанные в настоящем заявлении сведения, информацию и предоставленные Конечным заемщиком документы заинтересованным третьим лицам (право которых на получение информации предусмотрено законодательством Республики Казахстан), а также в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

2) Фонд может использовать информацию о Конечном заемщике, полученную от Конечного заемщика в рамках исполнения настоящего Договора, при проведении рекламной кампании, при размещении информации на официальном сайте Фонда.

Осы Өтініш және оған жасалған қосымшалар
Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Настоящее Заявление и приложения к нему
являются неотъемлемой частью Договора.

Жеке тұлға-жеке кәсіпкерлерге:

**Для физических лиц - индивидуальных
предпринимателей:**

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) / Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың деректері / Данные документа, удостоверяющего личность	
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік / Свидетельство о государственной регистрации	
Қолы / Подпись	
Күні / Дата	

Занды тұлғаларға / Для юридических лиц:

Басшы: лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) / Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Келесі құжат негізінде іс-әрекет етеді / Действующий на основании:	
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың деректері / Данные документа, удостоверяющего личность	
Қолы, мөрі (бар болса) / Подпись, печать (при наличии)	
Күні / Дата	

Өтінішті қабылдау туралы банктің белгісі / Отметка Банка о принятии Заявления:

«___» _____ 20___ ж./г.

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

Атауы (Компаниялар тобы – бұдан әрі КТ) / Наименование (Группы компаний – далее ГК)	
КТ-да бекітілген лимит, валютамен / Утвержденный лимит на ГК, в валюте	
КТ-да ұсынылған лимит, валютамен / Предлагаемый лимит на ГК, в валюте	
Сауалнаманы толтыру негізі / Основание заполнения анкеты	
Сауалнама толтырылған күн / Дата заполнения анкеты	
Қарыз алушылардың*/контрагенттердің/дебиторлардың (ЗТ / ЖТ) толық атауы құрылтай құжаттарына сәйкес көрсетілген / Полное Наименование заемщиков*/контрагентов/дебиторов (ЮЛ / ФЛ) указано в соответствии учредительными документами	
Сауалнамада КТ-ға жатқызу үшін байланыс критерийлеріне (Банктің ІНК) сәйкес келетін барлық компания / ЖТ көрсетілген / В Анкете указаны все компании / ФЛ соответствующие Критериям связанности (ВНД Банка) для отнесения к ГК * Қарыз алушы – Қордың талаптары бар немесе талаптары туындауы мүмкін әрбір жеке немесе заңды тұлға/байланысты тұлғалар тобы, оның ішінде контрагенттер мен дебиторлар / Заемщик - каждое физическое или юридическое лицо/группа связанных лиц, в том числе, контрагенты и дебиторы, к которым у Фонда имеются требования или могут возникнуть требования	

М	ЗТ/ЖТ байлан-ысты кон-трагенттің атауы/аты-жөні (картызы алушы, құрылыс, айшы, бірі	Әлеуеті / қазіргі қарызы алушы / контрагент / Банк дебиторы / Потенциалы /	Қолдау құралы / Инструменттің ерекшелігі	БСН/ЖСН/БИН/ИИН	Резиденттің бейресиденттің / не резиденттің	Тіркеу орны (ҚР бейресиденттің / не резиденттің)	Банк тізбесі (ҚР банкі / не резиденттің)	Белгілері	Қордың құрамы бойынша ұсынылатыны (сұралып, қаржы алушы)	Кепілдік сома (бақылау, қамтамасыз ету)	Ұсынылатыны (сұралып, қаржы алушы)	Бақылаушы (контрагенттің банкі)	(Әлеуеті) қарыз алушы/контрагенттің банкі	Банк тізбесі (оның ішінде Қарыз, дебиторлық бойынша меншік иелерінің / акпараттың құрылымын ашу/Раскрытые собстве	Банк тізбесі (оның ішінде Қарыз, дебиторлық бойынша меншік иелерінің / акпараттың құрылымын ашу/Раскрытые собстве	Ескерту (оның ішінде Қарыз, дебиторлық бойынша меншік иелерінің / акпараттың құрылымын ашу/Раскрытые собстве
---	---	--	--	-----------------	---	--	--	-----------	--	---	------------------------------------	---------------------------------	---	---	---	--

нші бас шы, қар ыз алу шы ның , құр ылт айш ын ың жақ ын туы стар ы, деб ито р, сакт ану шы, эми тен т, инв е- сто р)/ Наи мен ова- ние/ ФИ О кон тр- аген та (зае мщ ик, учр еди тель , пер- вый рук ово ди-	дей ств ую щи й зае мщ ик / кон тра ген т / деб ито р Бан ка				т / оф ф по р	я не рез ид ент ов РК)	Қо рд ы ң құ ра лд ар ы бо й ы н ш а Л им ит / Л им ит по ин - ст ру ме н- та м фо нд а, ра не е ут ве р- ж де нн ы й Ко лл е- ги ал ь- н ы м		едл а- гае мы й (за пра - ши вае - мы й) ли ми т по инс тру - ме нта м фо нда	лим ита		нников / информ ации по (потенц иально му) заемщи ку/конт рагенту /дебито ру Банка	о м	атты көрсетізі) / Прим ечани е (в т.ч. ука- зывает м ин- форм ацию, испол ьзую- мую для отнес ения заем щи- ка/ко нтраг ента/ дебит ора к ГК)
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	---	------------	--	--	--------	--

тель , бли зки е род стве нни ки зае мщ ика, учр е- дит еля, деб ито р, стра хов ател ь, эми тси т, инв е- сто р), связ анн ых ЮЛ /ФЛ								ор га но м Ба нк а в ва л ю те								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11- 1	12	13	14	15	16
1																
2																
3																

Байланыстың заңды критерийлері:

1) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының ірі қатысушысы (акционерлік қоғамдағы, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктегі немесе қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктегі ірі қатысушысы; сенім серіктестігіндегі толық серіктесі; толық серіктестіктегі қатысушысы) болып табылады

2) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының үлестес тұлғасы болып табылады

Юридические критерии связанности:

1) один из заемщиков является крупным участником (крупным участником в акционерном обществе, товариществе с ограниченной ответственностью или товариществе с дополнительной ответственностью; полным товарищем в коммандитном товариществе; участником в полном товариществе) другого заемщика

2) один из заемщиков является аффилированным лицом другого заемщика

3) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының жақын туысы (ата-анасы, баласы, асырап алушысы, асырап алған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек ағасы немесе әпкесі, атасы, әжесі, немересі) болып табылады

4) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының жұбайы, жұбайының және жақын туысы болып табылады

5) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының бірінші басшысы болып табылады

6) қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушы мәміле жасауға мүдделі тұлға болып табылады

7) ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайы, жұбайының жақын туысы немесе бір қарыз алушының бірінші басшысы не бір қарыз алушының мәміле жасауға мүдделі тұлға ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайы, жұбайының жақын туысы немесе басқа қарыз алушының бірінші басшысы, не басқа қарыз алушы мәміле жасауға мүдделі тұлға;

8) ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайы, жұбайының жақын туысы немесе бір қарыз алушының бірінші басшысы не бір қарыз алушымен мәміле жасауға мүдделі тұлға ірі қатысушы, үлестес тұлға, жақын туысы, жұбайының жақын туысы, жұбайының жақын туысы немесе бірінші басшысы не мәміле жасауға мүдделі тұлға болып табылатын ірі қатысушының, үлестес тұлғаның, жақын туысының, жұбайының және жұбайының жақын туысының және/немесе басқа қарыз алушының не тұлғаның бірінші басшысының, басқа қарыз алушының мәміле жасауына мүдделі тұлға;

9) қарыз алушылар Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 24.02.2020 жылғы №8 қаулысына сәйкес оффшорлық аймақтар тізбесіне енгізілген мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылады;

10) қарыз алушылардың ірі қатысушылары, үлестес тұлғалары, жақын туыстары, бірінші басшылары не осы тармақшаның 9) тармақшасында көрсетілген мемлекеттердің тіркелген немесе азаматтары болып табылатын осы қарыз алушылармен мәмілелер жасауға мүдделі тұлғалары бар;

3) один из заемщиков является близким родственником (родителем, ребенком, усыновителем, усыновленным, полнородным и неполнородным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой, внуком) другого заемщика

4) один из заемщиков является супругом/ой, близким родственником супруга/и другого заемщика

5) один из заемщиков является первым руководителем другого заемщика

6) один из заемщиков является лицом, заинтересованным в совершении сделки другим заемщиком

7) крупный участник, аффилированное лицо, близкий родственник, супруг/а, близкий родственник супруга/и или первый руководитель одного заемщика либо лицо, заинтересованное в совершении сделки одним заемщиком, является крупным участником, аффилированным лицом, близким родственником, супругом/ой, близким родственником супруга/и или первым руководителем другого заемщика, либо лицом, заинтересованным в совершении сделки другим заемщиком;

8) крупный участник, аффилированное лицо, близкий родственник, супруг/а, близкий родственник супруга/и или первый руководитель одного заемщика либо лицо, заинтересованное в совершении сделки с одним заемщиком, является крупным участником, аффилированным лицом, близким родственником, супругом/ой, близким родственником супруга/и или первым руководителем либо лицом, заинтересованным в совершении сделки, крупного участника, аффилированного лица, близкого родственника, супруга/и, близкого родственника супруга/и или первого руководителя другого заемщика либо лица, заинтересованного в совершении сделки другим заемщиком;

9) заемщики являются юридическими лицами, зарегистрированными на территории государств, включенных в перечень оффшорных зон в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка №8 от 24.02.2020 года, или их гражданами

10) заемщики имеют крупных участников, аффилированных лиц, близких родственников, первых руководителей либо лиц, заинтересованных в совершении сделок с данными заемщиками, зарегистрированными или являющимися гражданами государств, указанных в подпункте 9) настоящего подпункта

11) қарыз алушылар ҚР заңнамалық актілерінде қарастырылған басқа да негіз бойынша өзара байланысты;

12) қарыз алушылар жылжымайтын мүлік құрылысы жөніндегі жобаның тапсырыс берушісін, салынып жатқан объектінің құрылысы бойынша үлестік қатысушыларды және үлестік қатысушылардың кепілгерлерін қоса алғанда, жылжымайтын мүлік құрылысы жөніндегі жобаның қатысушылары болып табылады. Осы тармақшада аталған қарыз алушылар тобы құрған бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекел мөлшері жеке тұлғалардың – салынып жатқан объектінің құрылысы бойынша үлестік қатысушылардың және/немесе үлестік қатысушылардың кепілгерлерінің қатысуымен құрылған бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекел мөлшерінің жиынтық есебіне қолданылмауы тиіс.

Экономикалық байланыс критерийлері:

1) бір қарыз алушы басқа қарыз алушыға Тараптардың кез келгенінің активтерінің 10 және одан да көп % мөлшерінде пайызсыз қаржылық көмек көрсетті;

2) бір қарыз алушы басқа қарыз алушыға Тараптардың кез келгенінің активтерінен 10 және одан да көп % мөлшерінде ҚР ҰБ базалық мөлшерлемесінен аз қарыз/кредит бойынша сыйақысы бар қарыз/кредит берді;

3) қарыз алушылардың біреуінің банктен алған ақшасын берушінің меншікті капиталы мөлшерінің 20%-нан асатын мөлшерде үшінші тұлғаға пайдалануға бергенін растайтын жеткілікті негіздер бар;

4) қарыз алушылардың осы қарыз алушылардың жиынтық меншікті капиталы мөлшерінің 20%-нан асатын мөлшерде банктен алынған қаражатты бірлесіп немесе жеке-жеке сол үшінші тұлғаға пайдалануға бергенін растайтын жеткілікті негіздер бар;

5) қарыз алушылар қарыз алушылардың бірі (ҚР банктерін қоспағанда) басқа қарыз алушының міндеттемелері бойынша оның активтерінің 10%-нан (он пайызынан) асатын сомада ортақ не субсидиарлық жауапкершілік көтеретіндей түрде байланысты болады;

6) бір қарыз алушының лауазымды тұлғасының басқа қарыз алушылардың қызметіне қаржылық мүдделілігі болады;

11) заемщики связаны между собой по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами РК

12) заемщики являются участниками проекта по строительству недвижимости, включая заказчика проекта по строительству недвижимости, долевых участников по строительству строящегося объекта и гарантов долевых участников. Размер риска на Одного заемщика, образованного группой заемщиков, перечисленных в данном подпункте, не должен приниматься в совокупный расчет размера риска как на одного заемщика, образованной с участием физических лиц - долевых участников по строительству строящегося объекта и/или гарантов долевых участников.

Экономические критерии связанности:

1) один заемщик предоставил другому заемщику беспроцентную финансовую помощь в размере, превышающем 10 и более % от активов любой из сторон;

2) один заемщик предоставил другому заемщику займ/ссуду с вознаграждением по займу/ссуде меньше базовой ставки НБРК в размере, превышающем 10 и более % от активов любой из сторон;

3) имеются достаточные основания, подтверждающие, что один из заемщиков передал третьему лицу в пользование деньги, полученные им от Банка в заем, в размере, превышающем 20% размера собственного капитала передающего заемщика;

4) имеются достаточные основания, подтверждающие, что заемщики совместно или по отдельности передали средства, полученные от Банка в заем, в размере, превышающем 20% от размера совокупного собственного капитала данных заемщиков, в пользование одному и тому же третьему лицу;

5) заемщики связаны таким образом, что один из заемщиков (за исключением банков РК) несет солидарную либо субсидиарную ответственность в сумме, превышающей 10% (десять процентов) его активов, по обязательствам другого заемщика;

6) должностное лицо одного заемщика имеет финансовую заинтересованность в деятельности других заемщиков;

7) қарыз алушылар өзара бірлескен қызмет туралы шарт не бірлескен қызмет туралы шарттың белгілерін қамтитын өзге де құжат арқылы байланысты болады;

8) қарыз алушылар Қордың, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және олардың еншілес ұйымдарының, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлікті дамыту және қолдау институттарының, экспортты қолдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұлттық компанияның, халықаралық қаржы ұйымдарының, қаржы ұйымдарының, Standard & Poor's агенттігінің «В» төмен емес рейтингі (стандарт энд Пурс) немесе басқа рейтингтік агенттіктерден біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің сақтандыру полистері, резервтік аккредитивтері, кепілгерліктері, сондай-ақ кепілдіктер түрінде берілген жалпы қамтамасыз ету жағдайларын қоспағанда, олардың міндеттемелері үшінші тұлғаға тиесілі ортақ кепілді мүлікпен қамтамасыз етілетіндей не олардың міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету ретінде бір тұлғаның кепілдігі және (немесе) кепілгерлігі берілетіндей байланыста болады;

9) қарыз алушылар Қордың, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, «Байтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және олардың еншілес ұйымдарының, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының, Қазақстан Республикасының кәсіпкерлікті дамыту және қолдау институттарының, экспортты қолдау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұлттық компанияның, халықаралық қаржы ұйымдарының, қаржы ұйымдарының, Standard & Poor's агенттігінің «В» төмен емес рейтингі (стандарт энд Пурс) немесе басқа рейтингтік агенттіктерден біреуінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің сақтандыру полистері, резервтік аккредитивтер, кепілгерліктер, кепілдіктер түрінде берілген қамтамасыз етудің болуы жағдайларын қоспағанда, қарыз алушылардың бірі басқа қарыз алушының міндеттемелерін қамтамасыз етуге кепіл мүлкін, кепілдікті, кепілгерлікті беретіндей етіп байланыста болады.

7) заемщики связаны между собой договором о совместной деятельности либо иным документом, который содержит признаки договора о совместной деятельности;

8) заемщики связаны таким образом, что их обязательства обеспечены общим залоговым имуществом, принадлежащим третьему лицу, либо в качестве обеспечения по их обязательствам предоставлена гарантия и (или) поручительство одного и того же лица, за исключением случаев наличия общего обеспечения, предоставленного в виде страховых полисов, резервных аккредитивов, поручительств, а также гарантий Фонда, акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и их дочерних организаций, акционерного общества «Фонд проблемных кредитов», институтов развития и поддержки предпринимательства Республики Казахстан, национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта, международных финансовых организаций, финансовых организаций, банков-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «В» агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

9) заемщики связаны таким образом, что один из заемщиков предоставил залоговое имущество, гарантию, поручительство в обеспечение обязательств другого заемщика, за исключением случаев наличия обеспечения, предоставленного в виде страховых полисов, резервных аккредитивов, поручительств, а также гарантий Фонда, акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и их дочерних организаций, акционерного общества «Фонд проблемных кредитов», институтов развития и поддержки предпринимательства Республики Казахстан, национальной компании, осуществляющей функции по поддержке экспорта, международных финансовых организаций, финансовых организаций, банков-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «В» агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

Банк: Исмаилов Далимжан Чанатович
Лауазымы/тегі, аты, әкесінің аты/қолы, күні /
Должность/фамилия, имя, отчество/подпись, дата

Қарыз алушы / Заемщик Исмаилов Далимжан Чанатович
Тегі, аты, әкесінің аты / қолы, күні / Фамилия, имя, отчество / подпись, дата

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда, қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңына сәйкес ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП. В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ, подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе.

Согласовано Эксперт Кошетерова Индира Романовна 12.09.2025 16:30:47



Пронумеровано и прошито
листами и скреплено
капсюлом

